

JUSTIFICANTE DE EXPEDICIÓN DE COPIA

El presente justificante acredita que el Notario, en ejercicio de su función pública, ha expedido copia autorizada electrónica notarial del documento cuyos datos son los siguientes:

This is to certify that the Notary, in exercise of his or her public duties, has issued a digital certified true copy of the document, the details of which are as follows:

Detalles del documento / document detail

PROTOCOLO / PROTOCOL:

7596 / 2025

FECHA AUTORIZACIÓN / DATE OF CERTIFICATION:

04/11/2025

NOTARIO / NOTARY:

Jesús Gómez Taboada

DIRECCIÓN / ADDRESS:

Avenida Diagonal 376 Pl. 1 Pt. C ,08037 Barcelona, Barcelona

EMAIL NOTARÍA / NOTARY EMAIL:

jgtaboada@notariado.org

CSV / SVC

Permitiendo a través del siguiente Código Seguro de Verificación (CSV) que el otorgante o tercero a quién aquel entregue dicho código pueda, a través de la sede electrónica notarial (<https://www.portalnotarial.es>), acceder con carácter permanente a la verificación de la autenticidad e integridad de la copia autorizada electrónica del documento notarial, así como conocer las notas ulteriores de modificación jurídica y de coordinación con otros instrumentos públicos:

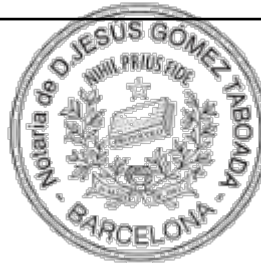
The following Secure Verification Code (SVC) allows the issuer or third party to whom the issuer provides this code to have permanent access, via the notary's electronic office (<https://www.portalnotarial.es>), to the verification of authenticity and completeness of the digital certified copy of the notarial deed, as well as subsequent notes on any legal changes and coordination with other public instruments:

CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN / SECURE VERIFICATION CODE:

JUSCGNIBIVKBKACVKBCEIUKVKBKQXS



En Barcelona, 04 noviembre 2025



NÚMERO SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS. -----

ACTA DE PRESENCIA (JUNTA GENERAL) .-----

En Barcelona, mi residencia, a cuatro de noviembre de dos mil veinticinco.-----

Ante mí, Jesús Gómez Taboada Notario del Ilustre Colegio Notarial de Colegio Notarial de Cataluña, constituido en la calle Girona, número 48, de Barcelona.-----

-----COMPARECE-----

DON ALFREDO SÁNCHEZ-BELLA SOLÍS, mayor de edad, soltero, empresario, con domicilio en 28002-Madrid, Calle Marqués de Valdecilla, número 26 bis y con D.N.I. número 72805862Y.-----

-----INTERVIENE-----

En nombre y representación de:-----

a) Persona jurídica. -----

La entidad mercantil, de nacionalidad española, denominada **"COMPLATA IBERCONSULTING, S.A."** (en **liquidación**), con N.I.F. número A28522241, domiciliada en Madrid, calle Marqués de Valdecilla,

número 26 Bis. Constituida, por tiempo indefinido, en virtud de una escritura autorizada por el Notario de Madrid, Don Enrique G. Arnau y Gran, el día 29 de mayo de 1.978, con el número 4.951 de su protocolo.--

Consta inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Hoja M-148861, Tomo 9254, Folio 158, IRUS 1000249026567.-----

Constituye su objeto social "Preparación de proyectos de factibilidad para dotar de infraestructuras, para cualquier país o región que lo solicite y en especial para Iberoamérica, etcétera". CNAE: 67.13-Actividades auxiliares a la intermediación financiera.-----

b) Legitimación del compareciente.-----

Ejerce esta representación en su calidad de liquidador único de la expresada sociedad, cargo para el que fue designado, por tiempo indefinido, por acuerdos de la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas adoptados el día 25 de marzo de 2.025, y elevados a público mediante escritura autorizada por el notario de Madrid, Don Segismundo Álvarez Royo-Villanova, el día 26 de marzo de 2.025, con el número 1.046 de su protocolo, extremo que resulta de la información general mercantil obtenida



por mí, en el día de hoy, y que incorporo a la presente.-----

Según sus manifestaciones, el cargo permanece vigente y no ha variado la capacidad jurídica ni de obrar, los datos de identificación, el objeto social ni el domicilio de la entidad representada.-----

c) Juicio de suficiencia.-----

Hago constar que, a mi juicio, son bastantes las facultades acreditadas por el compareciente para instar la presente acta de presencia (Junta General).

d) Titularidad real.-----

Yo, el notario hago constar expresamente que he cumplido con la obligación de identificación del titular real que impone la Ley 10/2010, de 28 de abril, cuyo resultado consta en acta autorizada por el notario de Madrid, Don Valerio Pérez de Madrid Carreras, el día 2 de febrero de 2.016, con el número 160 de su protocolo, manifestando el compareciente que no se ha modificado el contenido de la misma.---

e) Registro concursal.-----

Yo, el notario, he solicitado y obtenido telemáticamente, consulta realizada al registro mercantil central y al registro público de resoluciones concursales, de los que resulta que la sociedad no se encuentra en situación de concurso.---

f) NIF.-----

Yo, el Notario, de conformidad con lo previsto en la normativa tributaria y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley del Notariado, DOY FE bajo mi responsabilidad de haber realizado, con carácter previo a la autorización de la presente escritura, por los procedimientos telemáticos habilitados al efecto a través de la aplicación "SIGNO" (Sistema integrado de Gestión del Notariado) la consulta del listado de N.I.F. revocados, de la que resulta que con los datos introducidos no hay coincidencias en la lista.-----

-----**CONOCIMIENTO CAPACIDAD Y CALIFICACION**-----

Le identifico por medio de su reseñado documento de identidad. Y le juzgo, según interviene, con capacidad legal para instar la presente acta. Y, al efecto,-----

-----**EXPONE**-----

I.- Que, mediante escrito presentado en el



Registro Mercantil de Barcelona, en fecha 16 de mayo de 2.025, el compareciente, en representación de la mercantil "COMPLATA IBERCONSULTING, S.A.", solicitó la convocatoria de Junta General de la compañía "GRAND TIBIDABO, S.A." (en liquidación), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 168 y 169.2 de la LSC. En dicha comunicación, solicitaba la asistencia de un Notario designado por el Registro Mercantil, a los efectos del artículo 203 de la LSC.-

II.- Que, el 2 de julio de 2.025, se instó al Colegio de Notarios de Cataluña para que facilitara los datos del Notario que pudiera ejercer la función de levantar acta notarial de la Junta.-----

El 16 de julio de 2.025 tuvo entrada en el Registro Mercantil el escrito suscrito por el Decano del Colegio de Notarios de Cataluña, comunicando la designación de este notario, a los efectos de levantar acta notarial de la Junta.-----

III.- Que, mediante resolución dictada por el Registro Mercantil de Barcelona, el día 11 de agosto

de 2.025 (expediente Convocatoria Junta General de accionistas C 25/25), se convocó la Junta General de accionistas para el próximo día 4 de noviembre de 2.025 a las 15 horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, para ser celebrada en la Sala de Formación del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d'Administració Local de Barcelona, sito en Barcelona, calle Girona, número 48, al objeto de debatir sobre el siguiente orden del día:-----

- 1.- Cese de los liquidadores mancomunados.-----
- 2.- Modificación del sistema de funcionamiento del órgano de liquidación de la compañía a un liquidador único.-----
- 3.- Nombramiento de liquidador único.-----
- 4.- Aprobación de la retribución del cargo de liquidador único.-----
- 5.- Examen y aprobación del balance de liquidación.-----
- 6.- Presentación del informe de liquidación a los accionistas.-----
- 7.- Examen y aprobación del proyecto de división y cuota de liquidación.-----
- 8.- Adjudicación de bienes pendientes.-----



9.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2021.-----

10.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2021.-----

11.- Aprobación de la gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.-----

12.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022.-----

13.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022.-----

14.- Aprobación de la gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.-----

15.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023.-----

16.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023.-----

17.- Aprobación de la gestión del ejercicio

cerrado a 31 de diciembre de 2023.-----

18.- Ruegos y preguntas."-----

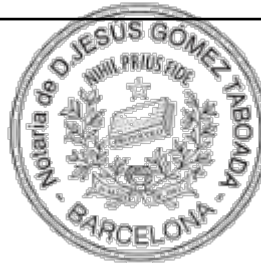
Se incorpora a la presente matriz la resolución dictada por el Registro Mercantil de Barcelona acordando la convocatoria de la Junta General de accionistas, así como el edicto publicado por el citado Registro, documentos, ambos, que, asimismo, constan publicados en la página web de la sociedad "GRAND TIBIDABO, S.A." (en liquidación).-----

IV.- De acuerdo con el apartado tercero de la citada resolución del Registro Mercantil, corresponde a la compañía "COMPLATA IBERCONSULTING, S.A.", en su condición de promotor del expediente, proceder a la convocatoria de la Junta General, extremo que resulta de la citada publicación en su página web desde el pasado 25 de junio de 2.025 (según la propia página). En congruencia con lo anterior, es la entidad legitimada para proceder a este requerimiento. Y,----

V.- Expuesto lo que antecede, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 178 de la Ley de Sociedades de Capital, el aquí compareciente, según interviene,-

----- **ME REQUIERE**-----

A mí, el Notario, para que, en el lugar, día y hora convenidos para la celebración de la referida



Junta General de accionistas de la entidad "GRAND TIBIDABO, S.A." (en liquidación), asista a tal reunión, y levante acta notarial de la Junta (artículo 101 y siguientes del Reglamento del Registro Mercantil).-----

-----**OTORGAMIENTO Y AUTORIZACIÓN**-----

Yo, el notario, acepto el requerimiento.-----

Así lo dice y otorga en mi presencia.-----

Hago las debidas reservas y advertencias legales pertinentes, y de forma expresa las fiscales.-----

Queda la parte compareciente informada de lo siguiente: -----

Sus datos personales serán objeto de tratamiento en esta Notaría, los cuales son necesarios para el cumplimiento de las obligaciones legales del ejercicio de la función pública notarial, conforme a lo previsto en la normativa prevista en la legislación notarial, de prevención del blanqueo de capitales, tributaria y, en su caso, sustantiva que resulte aplicable al acto o negocio jurídico

documentado. La comunicación de los datos personales es un requisito legal, encontrándose cada otorgante obligado a facilitar los datos personales, y estando informado de que la consecuencia de no facilitar tales datos es que no sería posible autorizar o intervenir el presente documento público. Sus datos se conservarán con carácter confidencial.-----

La finalidad del tratamiento de los datos es cumplir la normativa para autorizar/intervenir el presente documento, su facturación, seguimiento posterior y las funciones propias de la actividad notarial de obligado cumplimiento, de las que pueden derivarse la existencia de decisiones automatizadas, autorizadas por la Ley, adoptadas por las Administraciones Públicas y entidades cesionarias autorizadas por Ley, incluida la elaboración de perfiles precisos para la prevención e investigación por las autoridades competentes del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.-----

El notario realizará las cesiones de dichos datos que sean de obligado cumplimiento a las Administraciones Públicas, a las entidades y sujetos que estipule la Ley y, en su caso, al Notario que suceda o sustituya al actual en esta notaría.-----



Los datos proporcionados se conservarán durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales del Notario o quien le sustituya o suceda.--

Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición al tratamiento por correo postal ante la Notaría autorizante, sita en 08037-Barcelona, Av. Diagonal 376, 1º C. Asimismo, tiene el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control.-----

Los datos serán tratados y protegidos según la Legislación Notarial, la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (o la Ley que la sustituya) y su normativa de desarrollo, y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE.-----

Yo, el Notario, hago constar que el presente otorgamiento se adecua a la legalidad y a la voluntad debidamente informada del otorgante, derivada del nuevo artículo 17-bis de la Ley del Notariado.-----

Leo esta escritura al señor compareciente, por su elección, previa advertencia de su derecho a leerla por sí mismo, que no usa; se ratifica en su contenido, la acepta, y la firma conmigo.-----

De todo lo que se consigna en este instrumento público, extendido en seis folios de papel timbrado exclusivo para documentos notariales, el presente y los cinco anteriores correlativos. De todo lo cual, yo, el Notario, DOY FE.-----

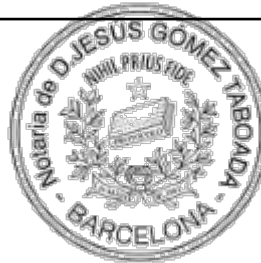
Sigue la firma del compareciente. Signado, firmado y rubricado: Jesús Gómez Taboada. Sello de la notaría.-----

DILIGENCIAS DE INCORPORACIÓN, COTEJO Y DEPÓSITO DEL INSTRUMENTO N.º 7596/25-----

Yo, JESÚS GÓMEZ TABOADA, Notario del Ilustre Colegio de CATALUÑA, doy fe de haber realizado las siguientes actuaciones:-----

1.- La íntegra incorporación de esta matriz al protocolo electrónico.-----

2.- La comprobación de su concordancia con el



protocolo en papel.-----

3.- El depósito, con firma electrónica cualificada, de esta matriz en la sede electrónica del Consejo General Notariado, que me devuelve el hash 0858F56CE5970662F7688D49EEA55BB4 correspondiente a la matriz.-----

Con lo cual doy por concluidas estas diligencias de cuyo contenido, así como de que quedan extendidas en el presente y único folio de papel timbrado notarial, DOY FE.-----

Sigue la firma, signo y rúbrica del notario autorizante y el sello de la notaría. DOY FE.-----

PRIMERA DILIGENCIA. Convocatoria para el día 4 de noviembre de 2025.-----

A las 15 horas, aproximadamente, del día del requerimiento, comparezco en el lugar indicado en el mismo, al objeto de levantar acta de la junta general para la que se me ha requerido.-----

El requirente, señor Sánchez-Bella, en el concepto en el que interviene, manifiesta, a las

15.30 horas, que se encuentra presente o representado menos del 0,3 % del capital social, sin que se alcance, por tanto, el 25 % requerido para la primera convocatoria.-----

En consecuencia, agrega, no existe quórum para su celebración.-----

Me indica que puedo ausentarme. Y quedamos emplazados para el día siguiente a la misma hora.----

SEGUNDA DILIGENCIA. Celebración de la junta general.-----

A las 15.00 horas, aproximadamente, del día 5 de noviembre de 2025, me constituyo de nuevo en el lugar indicado en el requerimiento.-----

Toma la palabra, en primer lugar, el representante de la compañía, promotora del procedimiento (Complata Iberconsulting, S.A.), es decir, el señor Sánchez-Bella.-----

Propone que sea designado como presidente de la junta, Don Antonio Tomás de la Esperanza Riesco; y, como secretario, el propio Don Alfredo Sánchez-Bella de Solís.-----

Al tal efecto, pregunta a los presentes si alguno se opone a dicha designación.-----

En este punto, interviene Don Javier Bruna



Brotons (uno de los liquidadores mancomunados cuyo cese figura en el orden del día) para expresar, por una parte, su protesta por no habérsele permitido acceder a la junta acompañado de un letrado de su elección, el cual se ha tenido que quedar fuera de la sala; y, en segundo lugar, para declarar que, en su opinión, no debe elegirse al secretario de la junta, habida cuenta de que está presente un notario para levantar acta de la misma.-----

El señor Sánchez-Bella responde que, aun contando con la asistencia de notario, se procederá a la designación de secretario.-----

A salvo la declaración del señor Bruna, nadie se opone a las designaciones propuestas por el promotor.

A continuación, el propio señor Sánchez-Bella declara que está presente o representado en la junta el 13,9 % del capital social. En particular, informa de que hay presentes socios que totalizan 4.221.078 acciones; y representados, 4.088.889 acciones.-----

Con posteridad, el presidente me hace llegar un

documento, que incorporo a la presente (anexo A), en el que no se modifica el capital social presente con derecho a voto (13,9 %), pero sí hay cambios en lo relativo al conjunto de acciones tituladas por socios presentes (4.661.350) y las acciones que en total correspondían a accionistas representados (4.110.194). El total, en consecuencia, es de 8.771.544 acciones, de las cuales tienen derecho a voto 4.291.169.-----

Tras esta manifestación, uno de los presentes, el señor Juan Carlos Quintero Olivares, alude a una junta anterior, celebrada en el mes de septiembre del año 2024, acerca de la cual no se ha informado a los accionistas.-----

Al respecto, se acerca a la mesa y me entrega un documento, que incorporo (anexo I), en el que se dirigen una serie de preguntas al Sr. Sánchez-Bella; se manifiesta que la Junta no está válidamente constituida (por las razones que expresa el citado documento); y se solicita que se incorpore a la presente el acta de la junta de 20 de septiembre de 2.024, extremo que no puedo cumplimentar por no disponer de copia auténtica de la misma; la cual, en cualquier caso, podrá ser exhibida donde proceda.----



Este mismo interviniente pregunta, a continuación, si en el cálculo del capital presente se están computando las acciones de autocartera. Al respecto, declara que no se pueden incluir; y me entrega otro documento (anexo II).-----

Acto seguido, el señor De la Esperanza declara válidamente constituida la junta general, resultando elegidos, según manifestación de aquel (por 4.048.889 votos a favor; 0 en contra; y 242.280 abstenciones - anexo B-) como presidente y secretario, las personas antes indicadas, sin que nadie manifieste nada en contra.-----

Yo, el notario, procedo a identificar al Sr. De la Esperanza, por su D.N.I. (número 47281105M). El Sr. Sánchez-Bella ha quedado identificado en la comparecencia.-----

El capital presente y representado, de acuerdo con la declaración del presidente, es el antes manifestado (y reflejado en el anexo A).-----

Seguidamente, el presidente informa de que va a

proceder a la lectura de todos los puntos del orden del día, junto con el sentido del voto propuesto por la promotora de la junta general. Agrega que la votación se realizará al final y se verificará de modo separado sobre cada uno de los puntos.-----

Asimismo, el Sr. Sánchez-Bella declara que los documentos puestos a disposición de los accionistas eran: 1) las cuentas anuales de los años 2021, 2022 y 2023 (balance abreviado, cuenta de pérdidas y ganancias abreviada y memoria abreviada); 2) el desglose detallado de gastos propuestos para su aprobación junto con justificación de su interés para la sociedad; 3) el informe de liquidación; y 4) el balance de liquidación.-----

Tras la lectura por el presidente del punto primero, Don Javier Bruna interviene para, según declara, protestar por la inclusión de ciertas propuestas. El presidente, por su parte, le pide que permita la exposición de todos los puntos del orden del día, así como las propuestas de la promotora; para que, a continuación, pueda el señor Bruna (así como cualquiera de los asistentes), exponer sus puntos de vista.-----

Sin embargo, Don Javier Bruna insiste en exponer



ya sus opiniones, pues considera que ese es el momento adecuado.-----

De acuerdo con ello, continúa hablando, ante lo cual el presidente, tras varios llamamientos, le invita a que abandone la sala, pues la dirección de la junta general corresponde a presidencia y esta ha decidido otra pauta de intervenciones.-----

El señor Bruna no abandona la sala; y el presidente le informa de que más adelante tendrá su turno de palabra. El señor De la Esperanza prosigue, entonces, la lectura del orden del día y las propuestas de la promotora.-----

Poco después, el señor Quintero Olivares se acerca, de nuevo, a la mesa y me entrega otro texto (anexo III), en el que se incluyen, una serie de preguntas dirigidas, individualizadamente, a los señores Sánchez-Bella, De la Esperanza y Bruna.-----

Seguidamente, en ese momento, el señor Sánchez-Bella toma la palabra para informar a los asistentes de que de lo que se trata en la presente junta es de

la determinación de lo que recibirá cada socio como consecuencia de la liquidación de la compañía. Y, respecto al señor Bruna, declara que este reclama, en concepto de trabajos profesionales, más de siete millones de euros.-----

El señor Sánchez-Bella manifiesta, asimismo, que en la cuenta corriente abierta a nombre de la sociedad figuran algo más de cinco millones de euros; pero, de estos, han de provisionarse (por razón de eventuales gastos), más de un millón de euros, quedando un líquido, tras la provisión, de 3.896.990 €. -----

Manifiesta, asimismo, que la propuesta de la Mesa radica en atribuir a cada acción, a consecuencia de la liquidación, 0,15 €. Agrega que la compañía promotora, Complata, S.A., ha tenido que abonar más de 129.000€ por razón de trámites, gestiones y procedimientos relativos a la sociedad: convocatoria de la junta, defensa de la compañía, honorarios notariales... Añade, asimismo, que el bufete de abogados contratado (Miralbell-Guerín) demandó a la sociedad reclamando honorarios. Todos los gastos, afirma, que han sido satisfechos se han abonado en interés de la sociedad (Gran Tibidabo) y no de la



promotora.-----

Añade, asimismo, que hay pendientes varios procedimientos judiciales (demandas civiles y querellas). En el supuesto de que las personas contra los cuales se han dirigido las demanda o querellas queden exoneradas, los gastos deberán ser sufragados por la compañía Gran Tibidabo; si bien, concluye, es posible que no sean sancionados en costas por razón de dichos procedimientos.-----

Toma la palabra, en ese momento, el señor Bruna para poner de manifiesto que está presente en la junta una abogada de la sociedad promotora, Complata, S.A. Él, sin embargo, como expuso al principio, no ha podido acceder con asistencia letrada.-----

A continuación, la abogada, que manifiesta ser Doña Beatriz Orbis Gómez, toma la palabra para explicar la situación procesal de los litigios en los que la sociedad se encuentra incurso. Son procedimientos, dice, que explican buena parte de la citada provisión de fondos. A preguntas de una

asistente, la letrada declara que es, en efecto, abogada de Complata, S.A.; y, al mismo tiempo, de Gran Tibidabo, lo cual, agrega, no implica conflicto de intereses.-----

Por su parte, el señor Bruna subraya que es irrelevante lo que pueda manifestarse o aducirse por los asistentes, pues los integrantes de la mesa, por las representaciones que ostentan, contarán con mayoría en las votaciones. Asimismo, el señor Quintero Olivares pregunta acerca de las cuentas de la sociedad correspondientes al ejercicio 2024. El presidente le responde que ese punto no está en el orden del día aprobado por el Registro Mercantil: el proceso de solicitud de junta, dice, se inició con anterioridad al cierre de dichas cuentas, razón por la cual no se incluyeron como asunto que habría de ser tratado.-----

A continuación, el presidente procede a la lectura de todos los puntos del orden del día, con las propuestas de la Mesa en los términos que a continuación se exponen.-----

Concluida dicha lectura, se pasa a la votación. La Mesa puntualiza que se votan separadamente todos y cada uno de los puntos del orden del día (en total,



17). El señor Sánchez-Bella insiste, además, en que, en el primer punto del orden del día, relativo al cese de los tres liquidadores mancomunados, se puede votar por separado el cese de cada uno de los mismos. (Con posteridad, presidente y secretario informan de que nadie ha segregado ese voto; y de que el sentido del mismo -a favor, en contra o abstención-, se ha verificado, por todos los votantes, de manera conjunta para los tres liquidadores).-----

El proceso de votación se articula mediante la comparecencia individualizada de cada uno de los presentes ante una mesa, colocada a la derecha de la presidencial, en la que varias personas (que, según el presidente, forman parte del equipo del despacho Vía Legis) reciben las votaciones de cada uno de los asistentes dejando constancia de las mismas.-----

Iniciado el proceso, los socios, según emitían su voto, iban abandonando la sala.-----

Concluidas las votaciones, se me hace entrega de una relación de los votos a favor, en contra y

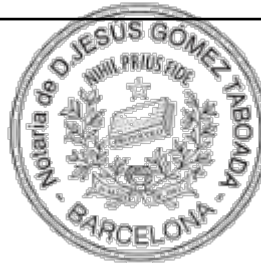
abstenciones recibidas para cada uno de los puntos del orden del día. En consecuencia, según manifestación del presidente, los acuerdos son adoptados por las mayorías que a continuación se indican.-----

En los apartados siguientes se recoge la propuesta formulada por el presidente para cada uno de los puntos del orden del día; y, a continuación, el resultado de la votación que se recoge en el texto que me fue entregado una vez concluidas las votaciones (anexo C).-----

Punto 1. Cese de los liquidadores mancomunados.--

El presidente declara que la propuesta de la mesa es la siguiente: Se propone el cese de la totalidad de los actuales liquidadores mancomunados, Don Javier Bruna Brotons, Don Alfredo Sánchez-Bella de Solís y Don Antonio de la Esperanza Riesco, por el bloqueo existente provocado por Don Javier Bruna Brotons.----

Se propone aprobar la gestión de Don Alfredo y Don Antonio, todas las actuaciones y decisiones adoptadas, por haber sido realizadas en interés exclusivo de la sociedad y dentro del marco de las facultades conferidas por su cargo, incluyendo los gastos incurridos por ellos o por Grand Tibidabo, que



se reconoce que derivan de acciones en interés de la sociedad (gestiones ordinarias, asesoramientos legales, fiscales o administrativos y otras actuaciones necesarias para la correcta liquidación del patrimonio social).-----

El presidente declara que el resultado de la votación es el siguiente:-----

Votos a favor: 4.105.089, que suponen el 97,7% de los votos emitidos a favor.-----

Votos en contra: 96.732, que suponen el 2,3% de los votos emitidos en contra.-----

Abstenciones: 89.348.-----

Concluye el presidente que la propuesta queda aprobada por la mayoría indicada.-----

Punto 2. Modificación del sistema de funcionamiento del órgano de liquidación de la compañía a un liquidador único.-----

El presidente declara que la propuesta de la mesa es la siguiente: Se propone la modificación del sistema de funcionamiento del órgano de liquidación

de la compañía, el cual pasará de tres liquidadores mancomunados a un liquidador único, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de los Estatutos Sociales.-----

El presidente declara que el resultado de la votación es el siguiente: Votos a favor: 4.105.089, que suponen el 99,5% de los votos emitidos a favor.-----

Votos en contra: 18.732, que suponen el 0,5% de los votos emitidos en contra.-----

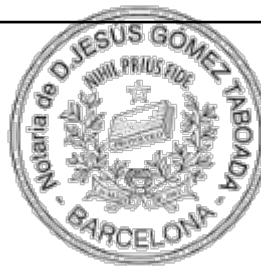
Abstenciones: 167.348.-----

Concluye el presidente que la propuesta queda aprobada por la mayoría indicada.-----

Punto 3. Nombramiento de liquidador único.-----

El presidente declara que la propuesta de la mesa es la siguiente: Se somete a aprobación de los accionistas el nombramiento de Don Alfredo Sánchez-Bella de Solís, mayor de edad, casado, empresario, con domicilio a estos efectos en la calle Marqués de Valdecilla 26 bis, 28002 de Madrid y con DNI n.º 72805862Y como liquidador único de la sociedad por tiempo indefinido.-----

El Sr. Quintero Olivares, en relación a este punto, me entrega un documento (anexo IV) en el que



declara que este nombramiento no puede ser operativo de inmediato, y en el que considera inidóneo al candidato propuesto.-----

El presidente declara que el resultado de la votación es el siguiente: Votos a favor: 4.105.089, que suponen el 97,7% de los votos emitidos a favor.-----

Votos en contra: 96.732, que suponen el 2,30% de los votos emitidos en contra.-----

Abstenciones: 89.348.-----

Concluye el presidente que la propuesta queda aprobada por la mayoría indicada.-----

Punto 4. Aprobación de la retribución del cargo de liquidador único.-----

El presidente declara que la propuesta de la mesa es la siguiente: Se somete a aprobación la retribución del liquidador único, consistente en un pago único de 140.000 euros. Se propone aprobar los gastos adelantados directa o indirectamente por parte de los liquidadores conforme al listado anexo. Se

reconoce que estos gastos se han realizado en interés de la sociedad.-----

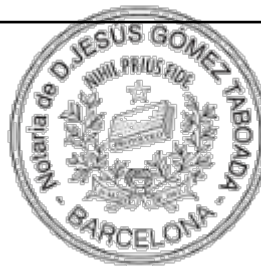
La retribución y gastos aprobados, añade el presidente, han sido revisados por un tercero independiente que ha emitido informe pericial favorable.-----

Se propone el abono de una cantidad de 1.000 euros a favor de cualquiera de los liquidadores, incluso los ya cesados, por declaración en procedimiento judicial civil cuando actúen en representación o defensa de la sociedad, de sus accionistas o de sí mismos por razón de sus funciones como liquidadores.-----

En caso de procedimiento penal que se resuelva en sobreseimiento, archivo y/o absolución del liquidador, el liquidador percibirá una indemnización de 10.000 euros por cada querella recibida en el ejercicio de sus funciones.-----

Los gastos legales de defensa de estos liquidadores y/o accionistas serán asumidos por la sociedad si los procedimientos derivan del ejercicio de sus funciones como liquidadores o de acciones emprendidas en interés de la sociedad.-----

Quedan excluidos de toda compensación o



indemnización los liquidadores que hayan incumplido la obligación de convocatoria de junta prevista en el artículo 169.2 de la LSC para cualquiera de las juntas.-----

En ese momento, el Sr. Quintero Olivares me entrega un documento en el que explica su voto en contra (anexo V).-----

El presidente declara que el resultado de la votación es el siguiente:-----

Votos a favor: 958.385, que suponen el 90,8% de los votos emitidos a favor.-----

Votos en contra: 96.732, que suponen el 9,2% de los votos emitidos en contra.-----

Abstenciones: 3.236.052.-----

(Declara el señor De la Esperanza, que, en la votación de este punto 4 -retribución del liquidador único- el representante de Complata, S.A., señor Sánchez-Bella, se ha abstenido).-----

Concluye el presidente que la propuesta queda aprobada por la mayoría indicada.-----

Punto 5. Examen y aprobación del balance de liquidación. El presidente declara que la propuesta de la mesa es la siguiente: Presentamos para su aprobación el balance de liquidación, que entregamos al notario para su incorporación al acta (anexo D). Agrega que del balance resulta un patrimonio neto a distribuir de 3.896.990,07 euros, después de provisionar fondos para contingencias por 1.586.436,27 euros.-----

Se indica que se ha hecho revisión de la valoración de provisiones por parte de un tercero independiente y corresponden en su mayor parte a contingencias por reclamaciones del Bufet Miralbell Guerín y sus colaboradores.-----

El presidente declara que el resultado de la votación es el siguiente:-----

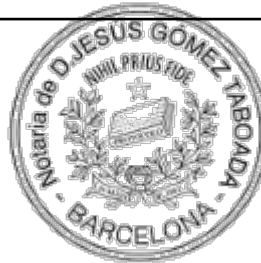
Votos a favor: 4.105.089, que suponen el 97,7% de los votos emitidos a favor.-----

Votos en contra: 96.732, que suponen el 2,3% de los votos emitidos en contra.-----

Abstenciones: 89.348.-----

Concluye el presidente que la propuesta queda aprobada por la mayoría indicada.-----

Punto 6. Presentación del informe de liquidación



a los accionistas.-----

El presidente declara que la propuesta de la mesa es la siguiente: Se presenta el informe de liquidación a los accionistas para su aprobación.---

El presidente declara que el resultado de la votación es el siguiente:-----

Votos a favor: 4.105.089, que suponen el 97,7% de los votos emitidos a favor.-----

Votos en contra: 96.732, que suponen el 2,30 97,7% de los votos emitidos en contra.-----

Abstenciones: 89.348.-----

Concluye el presidente que la propuesta queda aprobada por la mayoría indicada.-----

Punto 7. Examen y aprobación del proyecto de división y cuota de liquidación.-----

El presidente declara que la propuesta de la mesa es la siguiente: Se propone la división del total entre los accionistas de forma directamente proporcional conforme al número de acciones.-----

Capital social - 30.859.797 acciones-----

Autocartera - 4.480.375 acciones-----

Capital social neto de autocartera - 26.379.422
acciones-----

Distribución a cuenta 2019 - 2.637.942,2 euros---

Patrimonio neto a distribuir - 3.896.990,07 euros

2019 - Distribución a cuenta: 0,081 euros por
acción-----

2025 - Cuota de liquidación: 0,15 euros por
acción-----

El presidente declara que el resultado de la
votación es el siguiente:-----

Votos a favor: 4.105.845, que suponen el 97,7% de
los votos emitidos a favor.-----

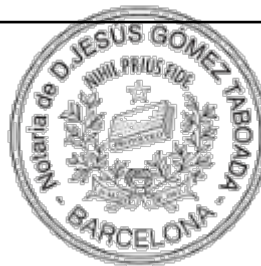
Votos en contra: 95.976, que suponen el 2,3% de
los votos emitidos en contra.-----

Abstenciones: 89.348.-----

Concluye el presidente que la propuesta queda
aprobada por la mayoría indicada.-----

Punto 8. Adjudicación de bienes pendientes.-----

El presidente declara que la propuesta de la mesa
es la siguiente: El saldo neto resultante de las
provisiones, junto con cualquier otro activo
sobvenido, después de prever gastos y
contingencias, deberá repartirse en el momento que, a



juicio del liquidador, no se prevean otras sumas a repartir en los siguientes tres años. Se habilita al liquidador a constituir nuevas provisiones con cargo a provisiones liberadas en caso de surgir nuevas contingencias. La distribución se realizará a cada accionista en proporción a su participación accionarial.-----

Se autoriza la cesión de los eventuales derechos de los procedimientos judiciales. Se incluyen aquí los créditos existentes derivados de costas judiciales, que podrán ser cedidos a terceros, incluyendo empresas de recobro.-----

En caso de resultar un remanente inferior a 50.000 euros después de la liberación de todas las provisiones, se propone facultar al liquidador adjudicar esta cifra a la asociación Cruz Roja Española.-----

El presidente declara que el resultado de la votación es el siguiente:-----

Votos a favor: 4.105.089, que suponen el 97,7% de

los votos emitidos a favor.-----

Votos en contra: 96.732, que suponen el 2,3% de los votos emitidos en contra.-----

Abstenciones: 89.348.-----

Concluye el presidente que la propuesta queda aprobada por la mayoría indicada.-----

Punto 9. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2021.-----

El presidente declara que la propuesta de la mesa es la siguiente: Se someten a aprobación las cuentas anuales del año 2021, con un total activo de la sociedad que asciende a 2.625.710,27 euros, un pasivo de 1.398.794,17 euros, y un patrimonio neto resultante de 1.226.916,10 euros. El resultado del ejercicio asciende a 170.646,36 euros.-----

El presidente declara que el resultado de la votación es el siguiente:-----

Votos a favor: 4.105.089, que suponen el 97,7% de los votos emitidos a favor.-----

Votos en contra: 96.732, que suponen el 2,3% de los votos emitidos en contra.-----

Abstenciones: 89.348.-----

Concluye el presidente que la propuesta queda



aprobada por la mayoría indicada.-----

Punto 10. Aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2021.-----

El presidente declara que la propuesta de la mesa es la siguiente: Se somete a aprobación la aplicación íntegra del resultado del año 2021 (beneficios por importe de 170.646,36 euros) a la compensación de pérdidas de ejercicios anteriores.-----

El presidente declara que el resultado de la votación es el siguiente:-----

Votos a favor: 4.105.089, que suponen el 97,7% de los votos emitidos a favor.-----

Votos en contra: 96.732, que suponen el 2,3% de los votos emitidos en contra.-----

Abstenciones: 89.348.-----

Concluye el presidente que la propuesta queda aprobada por la mayoría indicada.-----

Punto 11. Aprobación de la gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.-----

El presidente declara que la propuesta de la mesa

es la siguiente: Se somete a aprobación la gestión realizada por el órgano de administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.-----

El presidente declara que el resultado de la votación es el siguiente:-----

Votos a favor: 4.105.089, que suponen el 97,7% de los votos emitidos a favor.-----

Votos en contra: 96.732, que suponen el 2,3% de los votos emitidos en contra.-----

Abstenciones: 89.348.-----

Concluye el presidente que la propuesta queda aprobada por la mayoría indicada.-----

Punto 12. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022.-----

El presidente declara que la propuesta de la mesa es la siguiente: Se someten a aprobación las cuentas anuales del año 2022, con un total activo de la sociedad que asciende a 2.416.237,94 euros, un pasivo de 1.404.051,76 euros, y un patrimonio neto resultante de 1.012.186,18 euros. El resultado del ejercicio asciende a unas pérdidas de 214.729,92 euros.-----

El presidente declara que el resultado de la



votación es el siguiente:-----

Votos a favor: 4.105.089, que suponen el 97,7% de los votos emitidos a favor.-----

Votos en contra: 96.732, que suponen el 2,3% de los votos emitidos en contra.-----

Abstenciones: 89.348.-----

Concluye el presidente que la propuesta queda aprobada por la mayoría indicada.-----

Punto 13. Aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022.-----

El presidente declara que la propuesta de la mesa es la siguiente: Se somete a aprobación la aplicación del resultado del año 2022 (pérdidas por importe de 214.729,92 euros) a la cuenta "resultados negativos de ejercicios anteriores".-----

El presidente declara que el resultado de la votación es el siguiente:-----

Votos a favor: 4.105.089, que suponen el 97,7% de los votos emitidos a favor.-----

Votos en contra: 96.732, que suponen el 2,3% de

los votos emitidos en contra.-----

Abstenciones: 89.348.-----

Concluye el presidente que la propuesta queda aprobada por la mayoría indicada.-----

Punto 14. Aprobación de la gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.-----

El presidente declara que la propuesta de la mesa es la siguiente: Se somete a aprobación la gestión realizada por el órgano de administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.-----

El presidente declara que el resultado de la votación es el siguiente:-----

Votos a favor: 4.105.089, que suponen el 97,7% de los votos emitidos a favor.-----

Votos en contra: 96.732, que suponen el 2,3% de los votos emitidos en contra.-----

Abstenciones: 89.348.-----

Concluye el presidente que la propuesta queda aprobada por la mayoría indicada.-----

Punto 15. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023.-----

El presidente declara que la propuesta de la mesa es la siguiente: Se someten a aprobación las cuentas



anuales del ejercicio 2023, con un total activo de la sociedad que asciende a 1.799.967,74 euros, un pasivo de 363.942,81 euros, y un patrimonio neto resultante de 1.436.024,93 euros. El resultado del ejercicio asciende a 412.903,31 euros.-----

El presidente declara que el resultado de la votación es el siguiente:-----

Votos a favor: 4.105.089, que suponen el 97,7% de los votos emitidos a favor.-----

Votos en contra: 96.732, que suponen el 2,3% de los votos emitidos en contra.-----

Abstenciones: 89.348.-----

Concluye el presidente que la propuesta queda aprobada por la mayoría indicada.-----

Punto 16. Aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023.-----

El presidente declara que la propuesta de la mesa es la siguiente: Se somete a aprobación la aplicación íntegra del resultado obtenido durante el ejercicio 2023 (beneficios por importe de 412.903,31 euros) a

la compensación de pérdidas de ejercicios anteriores.

El presidente declara que el resultado de la votación es el siguiente:-----

Votos a favor: 4.105.089, que suponen el 97,7% de los votos emitidos a favor.-----

Votos en contra: 96.732, que suponen el 2,3% de los votos emitidos en contra.-----

Abstenciones: 89.348.-----

Concluye el presidente que la propuesta queda aprobada por la mayoría indicada.-----

Punto 17. Aprobación de la gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.-----

El presidente declara que la propuesta de la mesa es la siguiente: Se somete a aprobación la gestión realizada por el órgano de administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.-----

El presidente declara que el resultado de la votación es el siguiente:-----

Votos a favor: 4.105.089, que suponen el 97,7% de los votos emitidos a favor.-----

Votos en contra: 96.732, que suponen el 2,3% de los votos emitidos en contra.-----

Abstenciones: 89.348.-----

Los resultados indicados me fueron proporcionados



por escrito, por presidente y secretario, en un documento que, para mayor claridad, incorporo (anexo C). -----

Añade el presidente, señor De la Esperanza, que no se ha abordado el punto relativo a ruegos y preguntas, pues ninguno de los presentes manifestó nada al respecto. -----

Agrega, asimismo, que no se procede a la aprobación del acta, dado que la redacción de la misma ha estado a cargo de notario. -----

Asimismo, dejo constancia lo siguiente: -----

a) Declaran presidente y secretario que los tres liquidadores mancomunados se han dado por notificados de sus respectivos ceses, extremo que yo, el notario, considero evidente de acuerdo con el desarrollo de la junta. -----

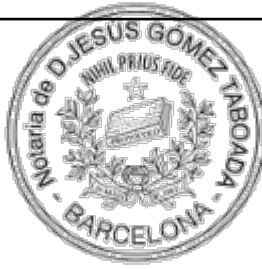
b) El señor Sánchez-Bella, en nombre propio, acepta el cargo de liquidador, declarando de manera explícita no estar en curso en ninguna situación de incompatibilidad legal; y, en particular, en las

establecidas por la ley 3/2015, reguladora del ejercicio de alto cargo de la administración General del Estado.-----

c) Presidente y secretario solicitan que el acta sea presentada al registro mercantil, por vía telemática, por el notario autorizante. Asimismo, me requieren para la expedición de copia electrónica autorizada.-----

d) Con posterioridad a la celebración de la junta general, el señor Bruna, de acuerdo con lo que él mismo anticipó durante el desarrollo de aquella, compareció en mi notaría para solicitar la protocolización de un documento, titulado "Manifestaciones a los accionistas del abogado de GT desde 1999 y liquidador desde 2022, Javier Bruna Brotons, a incorporar al acta notarial de la Junta General de accionistas de 05/11/2025", y estructurado en dos apartados: "A-Información a los accionistas"; y "B-Cuestiones básicas". Dicho documento ha sido objeto del acta notarial, autorizada por mí, el día 7 de noviembre de 2025, con el número 7.596 de protocolo.-----

Sin más que añadir, por concluida la presente diligencia.-----



Sigue la firma, signo y rúbrica del notario autorizante y el sello de la notaría. DOY FE.-----

Nota.- En Barcelona, veinte de noviembre de dos mil veinticinco, remito copia autorizada electrónica al registro de MERCANTIL DE BARCELONA y finalidad su inscripción. DOY FE.-----
Sigue la media firma del notario autorizante. -

----- SIGUE DOCUMENTACION UNIDA -----

Información Mercantil interactiva de los Registros Mercantiles de España

Registro Mercantil de MADRID

Expedida el día: 04/11/2025 a las 13:47 horas.

Para cualquier consulta respecto a la petición que acaba de realizar recuerde el número de solicitud asignado:

Nº Solicitud: **T31ZT84H**

Índice de epígrafes solicitados :

- Datos generales
- Asientos de presentación vigentes
- Situaciones especiales
- Administradores y cargos sociales

Datos generales

Índice

Denominación:	COMPLATA IBERCONSULTING SA EN LIQUIDACION
Inicio de operaciones:	29/05/1978
Domicilio social:	C/ MARQUES DE VALDECILLA 26 BIS MADRID 28-MADRID
Duración:	Indefinida
N.I.F.:	A28522241 EUID: ES28065.000451965
Código LEI:	959800KN9ZHBANKUCW64
Datos registrales:	Hoja M-148861 Tomo 9254 Folio 158 IRUS: 1000249026567
Objeto social:	PREPARACION DE PROYECTOS DE FACTIBILIDAD PARA DOTAR DE INFRAESTRUCTURAS, PARA CUALQUIER PAIS O REGION QUE LO SOLICITE Y EN ESPECIAL PARA IBEROAMERICA. ETCETERA.
C.N.A.E.:	67.13 - Actividades auxiliares a la intermediación financiera
Estructura del órgano:	Consejo de administración
Último depósito contable:	2024

Asientos de presentación vigentes

Índice

Diario de documentos: **Datos actualizados el 04/11/2025, a las 11:03 horas**

Código Seguro de Verificación (CSV): 099999085D829070D6DFCE31

El Código Seguro de Verificación permite contrastar la autenticidad del documento mediante el acceso al archivo electrónico original del organismo emisor en la siguiente dirección: <https://sede.registradores.org/sede/sede-csv-web/csv>





Diario de cuentas:	Diario/Asiento: No tiene asientos de presentación vigentes
	Datos actualizados el 04/11/2025, a las 12:12 horas
	Diario/Asiento: No tiene asientos de presentación vigentes
Diario de libros:	Datos actualizados el 04/11/2025, a las 09:00 horas
	Diario/Asiento: No tiene asientos de presentación vigentes
Diario de auditores y expertos:	Datos actualizados el 04/11/2025, a las 09:00 horas
	Diario/Asiento: No tiene asientos de presentación vigentes

Situaciones especiales

Índice

Otras situaciones especiales: Acuerdo de disolución voluntaria con fecha 25/03/2025.

Administradores y cargos sociales

Índice

Nombre:	SANCHEZ-BELLA DE SOLIS ALFREDO
DNI:	72805862Y
Cargo:	Liquidador
Fecha de nombramiento:	25/03/2025
Duración:	Indefinida
Inscripción:	20
Fecha de inscripción:	21/05/2025
Fecha de la escritura:	26/03/2025
Notario/Certificante:	ALVAREZ ROYO-VILLANOVA SEGISMUNDO
Residencia:	MADRID - MADRID
Número de protocolo:	2025/1046

De conformidad con el artículo 145.1 del Reglamento del Registro Mercantil, el nombramiento de administradores caducará cuando, vencido el

Código Seguro de Verificación (CSV): 099999085D829070D6DFCE31

El Código Seguro de Verificación permite contrastar la autenticidad del documento mediante el acceso al archivo electrónico original del organismo emisor en la siguiente dirección: <https://sede.registradores.org/sede/sede-csv-web/csv>



plazo, se haya celebrado la Junta General siguiente o hubiese transcurrido el término legal para la celebración de la Junta que deba resolver sobre la aprobación de cuentas del ejercicio anterior.

Esta información se expide con referencia a los datos incorporados al archivo informático del Registro Mercantil y tiene un valor meramente informativo. En caso de discordancia prevalece el contenido de asientos registrales sobre el índice llevado por procedimientos informáticos. La Certificación expedida por el Registrador Mercantil será el único medio para acreditar fehacientemente el contenido de los asientos y demás documentos archivados o depositados en el Registro (Artículo 77 del Reglamento del Registro Mercantil).

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

Responsable del Tratamiento: Registrador-a/Entidad que consta en el encabezado del documento. Para más información, puede consultar el resto de información de protección de datos.

Finalidad del tratamiento: Prestación del servicio registral solicitado incluyendo la práctica de notificaciones asociadas y en su caso facturación del mismo, así como dar cumplimiento a la legislación en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo que puede incluir la elaboración de perfiles.

Base jurídica del tratamiento: El tratamiento de los datos es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al registrador, en cumplimiento de las obligaciones legales correspondientes, así como para la ejecución del servicio solicitado.

Derechos: La legislación hipotecaria y mercantil establecen un régimen especial respecto al ejercicio de determinados derechos, por lo que se atenderá a lo dispuesto en ellas. Para lo no previsto en la normativa registral se estará a lo que determine la legislación de protección de datos, como se indica en el detalle de la información adicional. En todo caso, el ejercicio de los derechos reconocidos por la legislación de protección de datos a los titulares de los mismos se ajustará a las exigencias del procedimiento registral.

Categorías de datos: Identificativos, de contacto, otros datos disponibles en la información adicional de protección de datos.

Destinatarios: Se prevé el tratamiento de datos por otros destinatarios. No se prevén transferencias internacionales.

Fuentes de las que proceden los datos: Los datos puede proceder del propio interesado, presentante, representante legal, Gestoría/Asesoría.

Resto de información de protección de datos: Disponible en <https://www.registradores.org/politica-de-privacidad-servicios-registrales> en función del tipo de servicio registral solicitado.

Código Seguro de Verificación (CSV): 099999085D829070D6DFCE31

El Código Seguro de Verificación permite contrastar la autenticidad del documento mediante el acceso al archivo electrónico original del organismo emisor en la siguiente dirección: <https://sede.registradores.org/sede/sede-csv-web/csv>





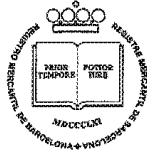
INFORMACIÓN VISITA
Día 04/11/2025, a las 13:46 horas

DATOS GENERALES

Número documento: A28522241
Razón social: COMPLATA IBERCONSULTING, S.A.

DATOS COTEJADOS

Congelación de fondos: No existe coincidencia encontrada en la lista de congelación de fondos.
Titularidad real: Coincidencia encontrada en la lista de titular real.
NIF revocado: No existe coincidencia encontrada en la lista de NIF revocado.
Registro Concursal: No existe coincidencia en la lista de Registro Concursal.



REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA
REGISTRE MERCANTIL DE BARCELONA

Gran Vía de les Cortes Catalanes 184,1ª
Tel. 93 508 14 44
FAX 93 331 94 22
08038 Barcelona

El Registrador Mercantil de Barcelona y su provincia que suscribe, en el expediente de convocatoria de junta por el Registrador Mercantil C 25/25.

HECHOS

PRIMERO.- En fecha 16 de mayo de 2025 se presentó telemáticamente en este Registro solicitud de convocatoria de Junta General por el Registrador Mercantil de la compañía "GRAND TIBIDABO, S.A." (En Liquidación), formulada por D. ALFREDO SÁNCHEZ-BELLA DE SOLÍS, en nombre y representación de la mercantil "COMPLATA IBERCONSULTING, S.A.", de conformidad con lo que dispone el artículo 169.2 de la Ley de Sociedades de Capital, en relación con el artículo 168 de la citada Ley, alegando, en esencia: 1º.- Derivar la legitimación para solicitar la convocatoria de junta de la escritura de poder otorgada ante el Notario de Madrid D. IGNACIO MANRIQUE PLAZA, número 1338 de protocolo. 2º.- Proponer como orden del día el siguiente: "1.- Cese de los liquidadores mancomunados. 2.- Modificación del sistema de funcionamiento del órgano de liquidación de la compañía a un liquidador único. 3.- Nombramiento de liquidador único. 4.- Aprobación de la retribución del cargo de liquidador único. 5.- Examen y aprobación del balance de liquidación. 6.- Presentación del informe de liquidación a los accionistas. 7.- Examen y aprobación del proyecto de división y cuota de liquidación. 8.- Adjudicación de bienes pendientes. 9.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance abreviado, cuenta de pérdidas y ganancias abreviada y memoria abreviada) del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2021. 10.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2021. 11.- Aprobación de la gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021. 12.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance abreviado, cuenta de pérdidas y ganancias abreviada y memoria abreviada) del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022. 13.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022. 14.- Aprobación de la gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022. 15.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance abreviado, cuenta de pérdidas y ganancias abreviada y memoria abreviada) del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023. 16.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023. 17.- Aprobación de la gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023. 18.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance abreviado, cuenta de pérdidas y ganancias abreviada y memoria abreviada) del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2024. 19.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2024. 20.- Aprobación de la gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024. 21.- Ruegos y preguntas". 3º.- Ser las reglas aplicables de convocatoria las recogidas en los artículos 170, 173, 175, 176, 177, y 272 de la Ley de Sociedades de Capital. 4º.- Solicitar, de conformidad con el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital y siendo la mercantil "COMPLATA IBERCONSULTING, S.A." titular de más del 5% del capital social de "GRAND TIBIDABO, S.A." En liquidación, la presencia de Notario para levantar acta de la Junta General, así como la designación de Presidente y Secretario de la Junta por parte del Registrador. 5º.- Interesar que la Junta sea convocada en Barcelona, en el Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers de l'Administració Local de Barcelona, sito en el carrer Girona, 48 entresuelo. 6º.- Solicitar que sean nombrados Presidente y Secretario por la propia Junta mediante votación organizada por el representante del promotor, por el sistema de votación fijado en estatutos para la deliberaciones de la Junta. 7º.- Estar la sociedad excluida definitivamente de cotización, sin embargo, al estar sus títulos aún registrados en el sistema de Iberclear, debe realizarse con anterioridad a la convocatoria el comunicado de la junta



REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA
REGISTRE MERCANTIL DE BARCELONA

Gran Vía de las Cortes Catalanas 154,1ª
Tel. 93 508 14 44
FAX 93 331 94 22
08038 Barcelona

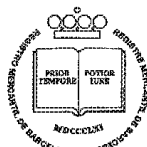
de accionistas a las entidades depositarias a través de Iberclear para que lo comuniquen a los accionistas y emitan papeleta de asistencia.

Se acompañaba, junto a la solicitud, entre otra, la siguiente documentación por fotocopia:

- Copia de la escritura de elevación a público de acuerdos sociales de la sociedad "COMPLATA IBERCONSULTING, S.A." relativos al conferimiento de poder, otorgada en fecha 28 de mayo de 2019, ante el Notario de Madrid D. IGNACIO MANRIQUE PLAZA, número 1.338 de protocolo.
- Tarjeta de asistencia a la junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad "GRAN TIBIDABO, S.A." a celebrar en primera convocatoria el día 19 de septiembre de 2024, y en segunda convocatoria el día siguiente, emitida por "GVC GAESCO VALORES, SV, S.A." a favor de "COMPLATA IBERCONSULTING, S.A.", titular de los siguientes valores: 3.146.704 acciones de la sociedad "GRAND TIBIDABO, S.A.".
- Copia de acta de remisión de carta formalizada a instancia de "COMPLATA IBERCONSULTING, S.A." autorizada en fecha 20 de febrero de 2025 por el Notario de Madrid D. MIGUEL YUSTE ROJAS, número 777 de protocolo.

SEGUNDO.- Mediante oficio remitido telemáticamente en fecha 23 de mayo de 2025, se instó al promotor del expediente para que en el plazo de 10 días hábiles, procediera a aportar a esta oficina original de copia auténtica o de testimonio notarial del acta de remisión de carta formalizada a instancia de "COMPLATA IBERCONSULTING, S.A." autorizada en fecha 20 de febrero de 2025 por el Notario de Madrid D. MIGUEL YUSTE ROJAS, número 777 de protocolo.

En fecha 28 de mayo de 2025 tuvo entrada en este Registro comunicación del promotor del expediente, a la que acompañaba original de la copia expedida en fecha 12 de marzo de 2025 de acta de remisión de carta formalizada a instancia de "COMPLATA IBERCONSULTING, S.A." autorizada en fecha 20 de febrero de 2025 por el Notario de Madrid D. MIGUEL YUSTE ROJAS, número 777 de protocolo, de la cual resulta que D. ALFREDO SÁNCHEZ-BELLA DE SOLIS, en nombre y representación, como apoderado de "COMPLATA IBERCONSULTING, S.A.", requirió al Sr. Notario para que remitiera por correo certificado con acuse de recibo carta a las direcciones indicadas en la misma. Mediante diligencias el Sr. Notario hizo constar que en fecha 20 de febrero de 2025 quedaron impuestas por correo certificado con acuse de recibo las cuatro cartas a las que se hace referencia en el acta; que el día 28 de febrero de 2025 accedió a la página web de correos (www.correos.es), introdujo los códigos CD0DD110002932220008029Y, CD0D110002932240028002R y CD0D110002932250028016F e imprimió las páginas en las que le informaban de que las cartas habían sido entregadas al destinatario el día 21 de febrero de 2025 (según los justificantes de envío se corresponden con envíos hechos al domicilio social de GRAND TIBIDABO, SA., a D. ALFREDO SÁNCHEZ-BELLA SOLÍS y a D. ANTONIO DE LA ESPERANZA RIESCO); y que el día 11 de marzo de 2025 accedió a la página web de correos (www.correos.es) introdujo el código CD0D110002932230008006W y dejó constancia del estado del envío que aparece como "Devolución del envío por finalización del plazo de retirada" (según el justificante de envío se corresponde con envío hecho a D. JAVIER BRUNA BROTONS)



REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA REGISTRE MERCANTIL DE BARCELONA

Gran Vía de les Cortes Catalanes 184,1ª

Tel. 93 508 14 44

FAX 93 531 94 22

08038 Barcelona

TERCERO.- Trasladada la solicitud de convocatoria de Junta por el Registrador Mercantil y el resto de actuaciones obrantes en el expediente a D. JAVIER BRUNA BROTONS y a D. ANTONIO DE LA ESPERANZA RIESCO, liquidadores mancomunados de la sociedad sociedad "GRAND TIBIDABO, S.A." En liquidación, en fecha 19 de junio de 2025, se aportó a este Registro, escrito suscrito por D. ANTONIO DE LA ESPERANZA RIESCO, quien manifestaba, en esencia: **1)** Reconocer expresamente la legitimación del promotor para solicitar la convocatoria de Junta; y **2)** su conformidad con la solicitud presentada por D. ALFREDO SÁNCHEZ-BELLA DE SOLÍS, en nombre y representación de la mercantil "COMPLATA IBERCONSULTING, S.A."

Asimismo, en fecha 25 de junio de 2025 fue aportado a este Registro escrito suscrito por D. JAVIER BRUNA BROTONS, Liquidador mancomunado de "GRAND TIBIDABO, S.A." (En Liquidación) en el que alegaba, en esencia: **1)** La solicitud de convocatoria comete fraude legal y abuso de derecho y debe ser rechazada ya que: **a)** no ha habido ningún incumplimiento del deber de convocar; **b)** el órgano de administración está afectado de suspensión por el proceso de quiebra y la junta debe ser necesariamente convocada por los síndicos; **c)** tratándose el orden del día de cuestiones patrimoniales y liquidativas corresponde exclusivamente a los síndicos tratar de ellas; **d)** vulneración de los derechos de asistencia, participación y voto de una gran parte de accionistas -ya que la creación de la página web www.gandtibidabo.com no ha sido acordada por la junta, no está inscrita, ni cumple los presupuestos legales; **e)** nulidad de todas las juntas desde mayo de 2019 y **f)** otros defectos insubsanables.

CUARTO.- Mediante escrito de fecha 2 de julio de 2025, se instó al Colegio de Notarios de Catalunya para que facilitara, con la máxima urgencia, los datos del Notario o Notarios que pudieran ejercer la función de levantar acta notarial de la Junta, por correo certificado y, si fuera posible, lo adelantarán mediante correo electrónico.

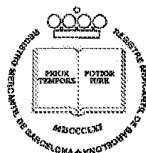
Finalmente, en fecha 16 de julio de 2025 tuvo entrada en este Registro escrito suscrito por el Decano del Colegio de Notarios de Catalunya, D. JOSÉ ALBERTO MARÍN SÁNCHEZ, comunicando la designación del Notario de Barcelona D. JESÚS GÓMEZ TABOADA para levantar acta notarial de la Junta General de la sociedad "GRAND TIBIDABO, S.A."

QUINTO.- Remitido oficio en fecha 23 de julio de 2025 al promotor del expediente para que en el plazo de 10 días hábiles aportara justificante de la reserva del local para la celebración de la junta requerida los días 4 y 5 de noviembre de 2025, en fecha 4 de agosto de 2025 tuvo entrada en este Registro comunicación del mismo confirmando la reserva de la Sala de Formación del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d'Administració local de Barcelona, situada en la calle Girona, 48 para los días señalados.

SEXTO.- En la hoja abierta en este Registro a nombre de la sociedad "GRAND TIBIDABO, S.A", En Liquidación consta el texto de los estatutos que la rigen destacándose, en cuanto al supuesto que nos ocupa, lo siguiente:

Artículo 6.- Domicilio social.

1. La sociedad está domiciliada en Barcelona por radicar principalmente en ella las explotaciones y actividades propias de su objeto, teniendo actualmente establecido su domicilio social en la calle París número 45-47, entresuelo 3º, de Barcelona.(...)



REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA
REGISTRE MERCANTIL DE BARCELONA

Gran Via de les Corts Catalanes 184,1ª

Tel. 93 508 14 44

FAX 93 531 94 22

08038 Barcelona

Artículo 8.- El capital social.

1. El capital social de la compañía es de 38.021.578,65 euros.
2. Dicho capital se encuentra totalmente suscrito y desembolsado.

Artículo 9.- Número y Valor Nominal.

1. El capital está representado por 30.859.797 acciones ordinarias.
2. Cada una de las acciones sociales tiene un valor nominal de 1,231074 euros.

Artículo 10.- Clases y series de acciones.

1. Las acciones son todas ellas ordinarias y de una misma y única serie.
2. La junta general podrá acordar la emisión de nuevas series de acciones y la correspondiente modificación estatutaria, conforme a la legalidad vigente.
3. La junta general podrá acordar la emisión de acciones sin voto y la correspondiente modificación estatutaria, de acuerdo con la legalidad vigente.
4. La acción confiere a su titular legítimo la condición de socio.
5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 34, apartado 1, todas las acciones tienen los derechos que les atribuyen los estatutos por representar la correspondiente cuota alícuota del capital de la sociedad, correspondiendo el derecho de voz y voto en las juntas, a razón de un voto por cada acción, confiriendo a su titular legítimo los mismos derechos, salvo en los supuestos previstos en el apartado 3 y, en su caso, en los del 2, del presente artículo.

Artículo 21.- Órganos que componen la estructura social.

La sociedad será regida y administrada por la junta general de accionistas y el consejo de administración, y podrá contar con uno o más consejeros delegados, una comisión ejecutiva y uno o más directores, gerentes, técnicos y apoderados.

Artículo 22.- La junta general.

Los accionistas, constituidos en junta general debidamente convocada, decidirán en los asuntos propios de la competencia de la junta.

Artículo 23.- Decisión de asuntos.

Para la decisión de los asuntos de su competencia, los acuerdos de las juntas se tomarán por mayoría.

Artículo 24.- Vinculación a los acuerdos de la junta

Todos los socios quedan sometidos a los acuerdos de la junta.

Artículo 25.- Facultades de las juntas.

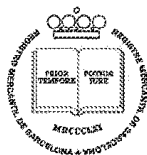
La junta general de accionistas ostenta la máxima representación de la sociedad y tendrá todas las facultades que la ley y los presentes estatutos le confieren.

Artículo 26.- Clases de juntas generales.

Las juntas generales de accionistas podrán ser ordinarias o extraordinarias.

Artículo 27.- La junta ordinaria.

1. La junta general ordinaria, previamente convocada al efecto conforme a la legislación vigente, se reunirá dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio, para censurar la gestión social, aprobar, en su caso, las cuentas del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del resultado.



REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA
REGISTRE MERCANTIL DE BARCELONA

Gran Vía de les Corts Catalanes 184,1ª
Tel. 93 508 14 44
FAX 93 331 94 22
08038 Barcelona

2. La junta general ordinaria, con los requisitos y quórums legalmente establecidos podrá, además de los puntos establecidos en el número anterior de este artículo, tratar y decidir sobre cualquier otro que esté comprendido en el orden del día.

Artículo 28.- La junta extraordinaria.

Toda junta que no sea la prevista en el artículo 27 de los presentes estatutos tendrá la consideración de junta general extraordinaria.

Artículo 29.- Otras clases de juntas.

1. A los efectos de los presentes estatutos, se entenderá por junta universal la definida en el artículo 33 de los presentes estatutos.

2. Se entenderá por junta judicial la convocada por el juez en los supuestos y con los requisitos previstos en la ley.

Artículo 30. Convocatoria de las juntas.

1. El consejo de administración convocará las juntas tanto ordinarias como extraordinarias de accionistas.

2. La junta ordinaria será convocada en la forma prevista legalmente y con la antelación que la ley establezca como suficiente para que su reunión pueda celebrarse en cualquier fecha de las comprendidas en el periodo establecido en el apartado 1 del artículo 27 de estos estatutos, entendiéndose por ejercicio social el año natural establecido en el artículo 74 de los mismos.

3. La junta extraordinaria será convocada:

- a) siempre que el consejo de administración lo estime conveniente para los intereses de la sociedad.
- b) siempre que lo soliciten socios que sean titulares, como mínimo, de un cinco por ciento del capital social.

4. La solicitud a que se refiere la letra b) del apartado anterior deberá expresar los asuntos a tratar en la junta.

El consejo de administración confeccionará el orden del día, incluyendo en éste los asuntos expresados como objeto de dicha solicitud.

5. Caso de procederse a celebrar junta judicial, prevista en el apartado 2 del artículo anterior, habrá de ser convocada de acuerdo con la ley vigente al respecto.

6. Siempre conforme a la legalidad vigente en cada momento, los requisitos previstos en los apartados anteriores de este artículo no operarán en caso de junta universal.

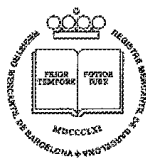
Artículo 32.- Constitución.

Para la válida constitución de las juntas se estará a los quórums establecidos en el artículo 40 de los presentes estatutos.

Artículo 34.- Derechos de asistencia. Asistentes.

1. Podrán asistir a la junta general los accionistas titulares de un mínimo de quinientas acciones que, con antelación de cinco días a aquél en que haya de celebrarse la junta, las tengan inscritas en el registro contable de anotaciones en cuenta del Servicio de Compensación y Liquidación de Valores o de las entidades adheridas al mismo. Las tarjetas de asistencia a la junta serán facilitadas por la propia compañía o entidad adherida al sistema de liquidación y compensación encargado del registro contable a través del cual, y de sus entidades adheridas, se canalizarán a los accionistas, con arreglo a la normativa del mercado de valores. Será lícita la agrupación de acciones para ejercitar el derecho de asistencia.

2. Deberán asistir a las juntas generales, siempre con derecho de intervenir en la deliberación con voz, los miembros del consejo de administración, aunque no sean accionistas, no teniendo voto en este último caso.



REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA
REGISTRE MERCANTIL DE BARCELONA

Gran Vía de les Corts Catalanes 184,1ª
Tel. 93 508 14 44
FAX 93 331 94 22
08038 Barcelona

3. Siempre que lo estime oportuno el consejo de administración, a los directores, gerentes, asesores, técnicos, apoderados y demás personas que tengan interés en la buena marcha de los asuntos sociales:

- a) Se autorizará su asistencia a la junta, cuando sean personas no dependientes de la sociedad.
- b) En otro caso, se ordenará su asistencia.

En ambos supuestos dichas personas tendrán voz en la junta; pero no tendrán derecho de voto, salvo que reúnan personalmente los requisitos establecidos en el apartado 1 del presente artículo, o sean representantes de accionistas conforme al artículo siguiente. Sin perjuicio de las acciones que, en su caso, procedan, por sí misma, la falta de asistencia de tales personas no invalidará la junta.

4. El presidente de la junta podrá autorizar la asistencia de cualquier otra persona que juzgue conveniente. La junta, no obstante, podrá revocar dicha autorización.

5. Los administradores podrán requerir la presencia de notario para que levante acta de la junta, conforme al artículo 47 de los presentes estatutos.

6. Los administradores estarán obligados a requerir la presencia de notario para que levante acta de la junta siempre que, con cinco días de antelación al previsto para su celebración, lo soliciten accionistas que representen al menos el uno por ciento del capital social.

Artículo 35.- Derecho de representación.

1. Todo accionista que tenga derecho de asistencia, conforme al apartado 1 del artículo anterior, podrá hacerse representar en la junta general por medio de otra persona física, siempre que el representante presente para el visto bueno la papeleta de entrada o tarjeta de asistencia debidamente endosada a su favor, a cualquiera de los administradores, con tres días, por lo menos, de antelación a la junta.

Con los mismos requisitos, también podrá el accionista hacerse representar por una persona jurídica, siempre y cuando ésta responda a la concreta figura jurídica de sociedad mercantil, en cualquiera de sus modalidades.

2. El que concurra en representación de un menor, de un incapacitado o de una entidad jurídica, deberá acreditar además previamente su personalidad o su derecho, con la misma antelación.

3. La representación deberá conferirse por escrito y deberá ser especial para cada junta en los supuestos en que la ley lo exige.

4. La representación es siempre revocable; la asistencia personal a la junta del representado tendrá valor de revocación.

5. En el supuesto de que los propios administradores de la sociedad o las entidades depositarias de los títulos soliciten la representación para sí o para otro y, en general, siempre que la solicitud se formule de forma pública, el documento en que conste el poder deberá contener o llevar anejo el orden del día, así como la solicitud de instrucciones para el ejercicio del derecho de voto y la indicación del sentido que votará el representante en caso de que no se impartan instrucciones precisas.

Por excepción, el representante podrá votar en sentido distinto cuando se presenten circunstancias ignoradas en el momento del envío de las instrucciones y se corra el riesgo de perjudicar los intereses del representado. En caso de voto emitido en sentido distinto a las instrucciones, el representante deberá informar inmediatamente al representado, por medio de escrito en que explique las razones del voto.

Se entenderá que ha habido solicitud pública cuando una misma persona ostente la representación de más de tres accionistas.

6. Las precedentes restricciones no serán de aplicación cuando el representante sea el cónyuge o un ascendiente o descendiente del representado ni tampoco cuando aquél ostente poder general conferido en documento público con facultades para administrar todo el patrimonio que el representado tuviera en territorio nacional.



REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA
REGISTRE MERCANTIL DE BARCELONA

Gran Vía de les Corts Catalanes 184,1ª
Tel. 93 508 14 44
FAX 93 331 94 22
08038 Barcelona

En caso de duda, el presidente de la junta, podrá exigir que la representación de ascendientes o descendientes a que se refiere el párrafo anterior haya de acreditarse ante aquél, o ante cualquiera de los administradores o ante el secretario de la junta, mediante la exhibición de documento con firma legitimada del accionista en el que éste confiera dicha representación, con designación de la persona del representante y de sus datos identificadores.

Artículo 36.- Orden del día.

1. El orden del día de la asamblea será confeccionado por el consejo de administración.
2. Salvo en el supuesto previsto en el artículo 33 de los presentes estatutos, el orden del día se incluirá en la correspondiente convocatoria.
3. El presidente de la junta podrá, a su criterio, en cualquier momento establecer uno o más turnos de intervenciones con relación a ruegos o preguntas, especialmente para facilitar el ejercicio del derecho de información de los accionistas sobre los puntos objeto del orden del día; con independencia de ello, y con la misma finalidad, podrá consignarse en dicho orden del día de la convocatoria un punto relativo a ruegos y preguntas.
4. Lo dispuesto en el apartado anterior de este artículo no permitirá decidir sobre asuntos no comprendidos en el orden del día.

Artículo 37.- Lugar y tiempo de celebración de las juntas.

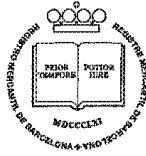
1. Las juntas generales se celebrarán en la localidad donde la sociedad tenga su domicilio el día señalado en la convocatoria, pero podrán ser prorrogadas sus sesiones durante uno o más días consecutivos.
2. La prórroga podrá acordarse a propuesta de los administradores o a petición de un número de accionistas que represente la cuarta parte del capital presente en la junta.
3. Cualquiera que sea el número de sesiones en que se celebre la junta, se considerará única.

Artículo 39.- Lista de asistentes.

1. Antes de entrar en el orden del día, se formará la lista de asistentes.
2. En la lista de asistentes se expresará el carácter o representación de cada uno y el número de acciones, indicando si son propias o ajenas, con que concurran.
3. Al final de la lista, se determinará el número de accionistas, con expresión de si son presentes o representados, así como el importe del capital del que sean titulares.
4. La lista figurará al comienzo de la propia acta o se adjuntará a ella por medio de anejo firmado por el secretario de la junta, con el visto bueno del presidente.
5. La lista de asistentes podrá formarse también mediante fichero o incorporarse a soporte informático, extendiéndose en la cubierta precintada del fichero o del soporte la oportuna diligencia de identificación firmada por el secretario con el visto bueno del presidente.

Artículo 40.- Quóruns de asistencia.

1. La junta general de accionistas, tanto ordinaria como extraordinaria, quedará válidamente constituida:
 - a) en primera convocatoria, cuando los accionistas presentes o representados posean, al menos, el veinticinco por ciento del capital suscrito con derecho a voto;
 - b) en segunda convocatoria, será válida la constitución de la junta cualquiera que sea el número de socios presentes o representados concurrentes a la misma.
2. Para que la junta general ordinaria o extraordinaria de accionistas pueda acordar válidamente la emisión de obligaciones, el aumento o la reducción del capital, la transformación, fusión o escisión de la sociedad, y, en general, cualquier modificación de los estatutos sociales -salvo el traslado de domicilio dentro del mismo término municipal a que se refiere el artículo 6, apartado 3, de los presentes estatutos, por ser éste competencia del consejo de administración-, habrán de concurrir a ella:



REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA
REGISTRE MERCANTIL DE BARCELONA

Gran Vía de las Cortes Catalanas 184, 1ª
Tel. 93 508 14 44
FAX 93 331 94 22
08038 Barcelona

- a) en primera convocatoria, accionistas, presentes o representados que posean al menos el cincuenta por ciento del capital suscrito con derecho a voto.
b) en segunda convocatoria, bastará la concurrencia de accionistas presentes o representados que posean al menos el veinticinco por ciento de dicho capital.

3. Para que la junta general ordinaria o extraordinaria de accionistas pueda acordar válidamente la disolución de la sociedad se requerirá los quórums establecidos en el apartado 2 del presente artículo.

Sin embargo, cuando el acuerdo que se menciona en el párrafo anterior de este apartado 3, se refiera a disolución causal, es decir, constatada en la propia junta, bastará el respectivo quórum de asistencia, según se trate de primera o segunda convocatoria, establecido en el apartado 1 del presente artículo.

A estos efectos, se entenderá por disolución causal o constatada en la propia junta la que obedezca:

- a) a la conclusión de la empresa que constituya el objeto social;
b) a la imposibilidad manifiesta de realizar el fin social;
c) a la paralización de los órganos sociales de modo que resulte imposible su funcionamiento;
d) a la reducción, como consecuencia de pérdidas, del patrimonio social a una cantidad inferior a la mitad del capital social, a no ser que éste se aumente o se reduzca en la medida suficiente; y
e) a la reducción del capital social por debajo del mínimo legal

Artículo 41.- Derecho de información.

1. Los accionistas podrán solicitar por escrito con anterioridad a la reunión de la junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden de día.

2. El consejo de administración está obligado a proporcionarlos, salvo en los casos en que, a juicio del presidente de la junta, la publicidad de los datos solicitados perjudique los intereses sociales. Esta excepción no procederá cuando la solicitud esté apoyada por accionistas que representen, al menos, la cuarta parte del capital desembolsado.

3. A fin de garantizar la adecuada tutela del derecho de información de los accionistas, especialmente en aquellos puntos del orden del día complejos o de carácter técnico, a indicación del presidente de la junta o de cualquiera de los administradores, se procederá a oír las explicaciones de las personas a que se refiere el artículo 34 en su apartado 3 de los presentes estatutos.

4. En los casos en que la información solicitada no guarde relación con ningún punto del orden del día, el presidente de la junta, el secretario de ésta o cualquiera de los administradores advertirá de tal circunstancia al accionista solicitante.

5. Queda a salvo lo dispuesto en los dos últimos apartados del artículo 36 de los presentes estatutos.

Artículo 42.- Modo de deliberar en las juntas.

1. El presidente dirigirá los debates, con las más amplias facultades siempre de acuerdo con la ley.

2. La adopción de acuerdos se realizará necesariamente mediante votación, conforme al artículo siguiente.

3. En lo no previsto en estos estatutos sobre otras cuestiones relativas a las deliberaciones en las juntas, se estará a lo que la legislación vigente en cada momento establezca.

Artículo 43.- Adopción de acuerdos.

1. Los acuerdos se tomarán por mayoría de votos de las acciones concurrentes, presentes o representadas, correspondiendo a cada votante un voto por cada acción.



REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA REGISTRE MERCANTIL DE BARCELONA

Gran Via de les Corts Catalanes 184,1ª
Tel. 93 508 14 44
FAX 93 331 94 22
08038 Barcelona

2. En el supuesto previsto en la letra b) del apartado 2, del artículo 40 de los presentes estatutos, si los accionistas que concurran representaran menos del cincuenta por ciento del capital suscrito con derecho a voto, los acuerdos expresados en el primer párrafo de dicho apartado sólo podrán adoptarse válidamente con el voto favorable de los dos tercios del capital presente o representado en la junta.

3. Los acuerdos que se sometan a votación serán leídos por el secretario o por quien, con la anuencia del presidente, aquél designe; sin embargo, indicando tal circunstancia, podrá omitir la lectura de aquellos acuerdos o extremos de los mismos que, por escrito, hayan sido facilitados a los accionistas e igualmente el texto de los estatutos objeto, en su caso, de modificación. La no lectura de tales textos únicamente procederá cuando, por la extensión de los mismos, se prevea que la reunión se alargará o prolongará considerable o excesivamente. No obstante, si la junta lo acordare, se procederá a leer, antes de la correspondiente votación, el texto o fragmento cuya lectura se omitió. En otro caso, se tendrán por leídos.

4. Podrá variarse el orden de aprobación de los puntos del orden del día, siendo siempre el último el relativo a la aprobación del acta de la reunión o a la designación de interventores a tal fin.

Artículo 47.- En caso de acta notarial, se estará a lo dispuesto en la legislación vigente.

SÉPTIMO.- En fecha 14 de marzo de 2006 D^a M^a DEL CARMEN CARRERAS, Directora de Área de la Secretaría del Consejo, publicó en el Boletín de Cotización de la Bolsa de Barcelona, la resolución dictada en fecha 20 de febrero de 2006, por el Director General de la "Direcció General de Política Financera i Assegurances de la Generalitat de Catalunya" que se transcribe a continuación: "Primero.- Excluir de oficio, de negociación de la Bolsa de Valores de Barcelona, la totalidad de las acciones representativas del capital social de "GRAND TIBIDABO, S.A." que cotizan exclusivamente en este mercado ya que la emisora se encuentra dentro de los supuestos contemplados por el artículo 34 de la Ley 24/1988 de 28 de julio, del Mercado de Valores, relativos al incumplimiento de sus obligaciones como sociedad emisora de valores y por encontrarse la sociedad en proceso de liquidación. Segundo.- Notificar la presente resolución a la entidad "GRAND TIBIDABO, S.A.", a los representantes de "GRAND TIBIDABO, S.A." que presentaron alegaciones, a la Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Barcelona, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y al Juzgado de Primera Instancia número 9 de Barcelona, haciendo a la vez los anuncios correspondientes, tanto en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya como en el Boletín de Cotización de la Bolsa de Barcelona advirtiéndoles que contra esta resolución se puede interponer recurso de alzada ante el consejero de Economía y Finanzas, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la publicación de los correspondientes anuncios, sin perjuicio de todas aquellas otras acciones que en derecho les pueda corresponder.". En cumplimiento de la transcrita resolución, con efectos al día 14 de marzo de 2006, quedaron excluidas de negociación de la Bolsa de Valores de Barcelona las 30.859.797 acciones representadas mediante anotaciones en cuenta. Código ES0179200219, representativas del capital social de "GRAND TIBIDABO, S.A.", cuya cotización se hallaba suspendida en cumplimiento de Acuerdo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de 18 de octubre de 1999.

OCTAVO.- Según consta en la inscripción 172ª de las obrantes en la Hoja abierta a nombre de la sociedad -practicada en fecha 25 de noviembre de 2019- consta que en el Juzgado de Primera Instancia número 9 de Barcelona se sigue el procedimiento de Quiebra con el número 640/1999 2ª a instancia de GRAND TIBIDABO, S.A. en cuyo procedimiento se dictó auto por ANTONIO LECHON, Magistrado del citado Juzgado, con fecha 2 de abril de 2019, firme, cuya parte dispositiva dice: "Tengo por aprobada la rendición de cuentas presentada por la sindicatura con escrito de 5 de junio de 2018, y por cesada a esta en el ejercicio de su cargo, inscribiéndose en su virtud dicha



REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA REGISTRE MERCANTIL DE BARCELONA

Gran Via de les Corts Catalanes 184,1*

Tel. 93 508 14 44

FAX 93 331 04 22

08038 Barcelona

resolución judicial por la que se acordó la aprobación de la rendición de cuentas y el cese de la Sindicatura. Así resulta de un mandamiento expedido por D^a LOLA AGÜERA PEÑAFIEL, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia número 9 de Barcelona, el día 29 de abril de 2019, presentado el día 11 de julio de 2019, según el asiento 2024 del Diario 1313 aportado nuevamente el día 20 de noviembre de 2019, junto con un mandamiento inscrito parcialmente expedido por la citada Letrada de la Administración de Justicia, de fecha 15 de noviembre de 2018.

NOVENO.- Según consta en la inscripción 179ª de las obrantes en la Hoja abierta a nombre de la sociedad –practicada en fecha 28 de septiembre de 2023–, la junta general de la sociedad debidamente convocada celebrada telemáticamente en segunda convocatoria el día 4 de marzo de 2021 con asistencia del 12,43% del capital social, cuya acta fue aprobada, aprobó con el voto a favor del 12,07% del capital social la creación de la página web corporativa de la sociedad con la dirección de internet www.grandtibidabo.com. Inscribiéndose en su virtud la creación de la página web corporativa de la sociedad. Así resulta de una certificación firmada electrónicamente por D. ALFREDO SANCHEZ BELLA en fecha 24 de julio de 2023 con certificado reconocido expedido por el prestador de servicios de confianza Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, presentada el día 25 de Julio de 2023, según el asiento 2153 del diario 1403, junto con una certificación firmada electrónicamente por D. ALFREDO SANCHEZ BELLA y D. ANTONIO TOMAS DE LA ESPERANZA RIESCO, en fecha 7 de septiembre de 2023, con certificado reconocido por el prestador de servicios de confianza Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y de la certificación acreditativa de la aprobación de las cuentas anuales del ejercicio de 2020 y los anuncios de convocatoria de la junta.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

VISTOS los artículos 9 y 117 de la Constitución Española en relación a los artículos 2 y 9.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, 1, 7 y 1.902 del Código Civil, 16, 18 y 20 del Código de Comercio, 168, 169 y siguientes y 203 de la Ley de Sociedades de Capital, Disposición final decimocuarta de la Ley de la Jurisdicción Voluntaria, 7, 80, 338 y siguientes y 350 y siguientes del Reglamento del Registro Mercantil, los Estatutos Sociales de la sociedad “GRAND TIBIDABO, S.A.” En liquidación, así como el resto de sentencias y Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado – actualmente Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública– citadas en los Fundamentos de Derecho de la presente resolución.

PRIMERO.- Como afirmó la Dirección General de los Registros y del Notariado en sus resoluciones de 7 y 9 de marzo, 1 y 25 de abril, 15 de junio, 21 de julio, 17 y 21 de octubre, 7 de noviembre y 16 de diciembre de 2016, la atribución competencial a los registradores mercantiles producida por la reforma que de la Ley de Sociedades de Capital llevó a cabo la disposición final decimocuarta de la Ley de la Jurisdicción Voluntaria, no debe confundirse con la de calificación que le atribuye el artículo 18 del Código de Comercio, que constituye el núcleo de su función y que se rige por las reglas generales contenidas en el propio Código y en sus normas de desarrollo. La competencia de tramitar el expediente de convocatoria de junta general de una sociedad de capital debe encuadrarse entre aquellas a las que se refiere el artículo 16.2 del Código de Comercio y que vienen desarrolladas en el Título Tercero del Reglamento del Registro Mercantil que expresivamente se denomina «De otras funciones del Registro Mercantil», como ha señalado el citado Centro Directivo en otro tipo de



REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA
REGISTRE MERCANTIL DE BARCELONA

Gran Vía de las Cortes Catalanas 184,1ª
Tel. 93 508 14 44
FAX 93 331 94 22
08038 Barcelona

expedientes, como los de nombramiento de auditor y la de gestionar el denominado código identificador de entidades jurídicas (Resoluciones de 15 de julio de 2005, 13 de enero de 2011, 10 de julio de 2013, 26 de junio y 28 de julio de 2014 y 16 de julio de 2015, entre otras).

Dicha doctrina es aplicable al expediente registral a través del que se da respuesta a la solicitud prevista en los artículos 169 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital, ya que como ocurre en aquellas, la competencia de convocar juntas generales no es propiamente una función de calificación.

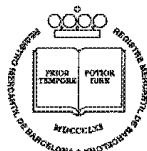
Las mismas resoluciones han puesto de manifiesto cómo la ausencia de un procedimiento registral específico para que el Registrador Mercantil lleve a cabo el ejercicio de su competencia, a la espera de una futura reforma del Reglamento del Registro Mercantil, no supone la inexistencia de procedimiento a seguir por el Registrador Mercantil. La cuestión fue objeto de atención por la Dirección General de los Registros y del Notariado en su resolución de contestación de consulta de 20 de noviembre de 2015.

Dicha resolución recordó que en relación al procedimiento que debe seguirse para tramitar expedientes desjudicializados de Jurisdicción Voluntaria por el Registrador Mercantil suele existir en la Ley, en los distintos expedientes, una remisión expresa a lo previsto para ello en el Reglamento del Registro Mercantil.

Mientras no se dicte un nuevo Reglamento del Registro Mercantil habrá que aplicar las reglas de procedimiento que por su función y naturaleza sean idóneas. El modelo de referencia de procedimiento registral que debe servir de marco para tramitar estos expedientes es el establecido en el Capítulo II del Título III, del nombramiento de expertos y de auditores de cuentas, artículos 338 y siguientes del Reglamento del Registro Mercantil y, muy especialmente, lo establecido en cuanto a auditores en los artículos 350 y siguientes del Reglamento del Registro Mercantil.

Se aplicarán consecuentemente, en primer lugar, las reglas particulares del procedimiento previsto en materia de auditores contenidas en los artículos 350 y siguientes del Reglamento del Registro Mercantil. En lo no previsto, cabe la aplicación supletoria de primer grado de lo establecido en el propio Reglamento del Registro Mercantil en materia de nombramiento de expertos independientes (*vid.* artículo 364 del Reglamento del Registro Mercantil). Hay una aplicación supletoria de segundo grado de lo establecido en el procedimiento registral común e hipotecario (*vid.* artículo 80 del Reglamento del Registro Mercantil sobre remisión al Reglamento Hipotecario) y, en fin, en lo no previsto aún, cabe entender con la doctrina Dirección General de los Registros y del Notariado en materia de expedientes de expertos y auditores, que existe una supletoriedad de tercer grado de la legislación acerca del procedimiento administrativo común.

SEGUNDO.- Sentado lo anterior, debe precisarse que el objeto del presente expediente no reside en resolver las numerosas cuestiones que las partes involucradas pongan de manifiesto en el mismo, sino que tiene el limitado alcance definido por el artículo 169 de la Ley de Sociedades de Capital: determinar si concurren o no los requisitos para la convocatoria de junta general de sociedad de capital por el Registrador Mercantil. La competencia de este Registrador viene limitada por tal objetivo sin que pueda resolver cuestiones que por su naturaleza compete conocer a los tribunales de Justicia en cuyo ámbito, por el procedimiento correspondiente y de acuerdo a las normas que sean de aplicación, deben ser planteadas (artículo 117 de la Constitución Española en relación a los artículos 2 y 9.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial).



REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA
REGISTRE MERCANTIL DE BARCELONA

Gran Via de les Cortes Catalanes 184,1ª
Tel. 93 508 14 44
FAX 93 331 04 22
08038 Barcelona

Consecuentemente, no se llevará a cabo ningún pronunciamiento en relación a las cuestiones planteadas por las partes en este expediente y que son ajenas a su naturaleza y objeto, dado que no pueden ser analizadas en este expediente que tiene el limitado alcance expuesto.

TERCERO.- Dos son los requisitos que deben ponerse de manifiesto en el expediente registral: que la convocatoria sea solicitada por un socio de la sociedad y que el Registrador conceda audiencia al órgano de administración (Artículo 169.1 de la Ley de Sociedades de Capital).

Igualmente es requisito adicional que el órgano de administración no haya atendido la solicitud de convocatoria de la junta general efectuada por la minoría, circunstancia que deberá resultar del expediente (Artículo 169.2 de la Ley de Sociedades de Capital).

Por lo que se refiere a la legitimación activa para iniciar el procedimiento, el artículo 168 de la Ley de Sociedades de Capital establece que: *«Los administradores deberán convocar la junta general cuando lo soliciten uno o varios socios que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, expresando en la solicitud los asuntos a tratar».*

El citado artículo 168 en su segundo párrafo establece que: *«En este caso, la junta general deberá ser convocada para su celebración dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que se hubiese requerido notarialmente a los administradores para convocarla, debiendo incluirse necesariamente en el orden del día los asuntos que hubiesen sido objeto de solicitud».*

Igualmente, el artículo 169.2 de la Ley de Sociedades de Capital establece que si los administradores no atienden oportunamente, es decir en el plazo de dos meses desde su requerimiento notarial con arreglo al artículo 168.2 de la misma ley, la solicitud de convocatoria de la junta general efectuada por los socios que sean titulares de al menos el 5% del capital social, podrá realizarse la convocatoria por el Secretario Judicial (actualmente Letrado de la Administración de Justicia) o el Registrador mercantil del domicilio social, previa audiencia de los administradores. Así lo ha puesto de manifiesto la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, destacando el carácter subsidiario de dicha convocatoria prevista sólo para suplir la omisión de los administradores y la necesidad del requerimiento notarial que evidencie el incumplimiento de esta obligación (pueden verse al respecto sentencias del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil) de fechas 12 de julio de 1983 y 23 de octubre de 1987).

En el presente caso, la mercantil promotora del expediente, "COMPLATA IBERCONSULTING, S.A.", manifestó ser accionista titular de 3.146.704 acciones de la de la sociedad "GRAND TIBIDABO, S.A." En liquidación, tal como se desprende de la documentación aportada al expediente, constituyendo un principio de prueba por escrito según ha establecido la Dirección General de los Registros y del Notariado en Resoluciones de fechas 6 de septiembre de 2004, 11 de junio de 2007 y 17 de octubre de 2009, entre otras.

Además, consta cumplimentado por la promotora del expediente, el requisito procedimental exigido en el artículo 168 de la Ley de Sociedades de Capital, tal y como se ha acreditado mediante el acta de requerimiento y notificación citada en los Hechos de la presente resolución, y la Junta interesada no consta que haya sido convocada en el plazo preceptivo.

En consecuencia, habiéndose acreditado que la solicitud reúne los requisitos legalmente exigibles, resulta procedente la convocatoria de la junta solicitada por el promotor del presente expediente.



REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA REGISTRE MERCANTIL DE BARCELONA

Gran Via de les Corts Catalanes 184,1ª
Tel. 93 508 14 44
FAX 93 331 94 22
08038 Barcelona

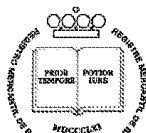
Por lo que respecta a la solicitud de la inclusión en el orden del día del punto relativo a la aprobación de las cuentas anuales, aplicación de resultado y gestión correspondientes al ejercicio 2024, cabe concluir que no es posible acceder a lo solicitado al no haber transcurrido en el momento de presentar la solicitud el plazo legal establecido para su convocatoria por el órgano de administración, desde la fecha de cierre del ejercicio social.

CUARTO.- En cuanto a la mala fe, el abuso de derecho y el fraude de ley de la mercantil solicitante alegados por D. JAVIER BRUNA BROTONS debe recordarse que resulta imposible analizar en este trámite, dado lo limitado del conocimiento que tiene atribuido, las razones o motivaciones que llevan al socio a efectuar la solicitud ya que, si bien es cierto que estas motivaciones no serán siempre legítimas y que en nuestro ordenamiento jurídico el ejercicio de cualquier derecho está condicionado a su utilización de buena fe (artículo 7 del Código Civil) y no ampara, por el contrario, el abuso de derecho o el ejercicio antisocial del mismo, también es cierto que las determinaciones internas de la voluntad no deben examinarse en este procedimiento y no sólo porque las intenciones maliciosas no pueden presumirse nunca, sino porque, además, siempre quedará expedita a la sociedad la vía jurisdiccional civil (artículo 1.902 del Código Civil) para obtener, en su caso, la reparación de los perjuicios ocasionados (Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de fechas 21 de septiembre de 2012 y 10 y 17 de julio de 2013, entre otras).

El resto de alegaciones tampoco constituyen causa de oposición a la convocatoria solicitada. Además, las inscripciones practicadas en la Hoja abierta a nombre de la sociedad se benefician de los efectos derivados de los principios registrales mercantiles de inscripción, de legalidad, de fe pública, de oponibilidad, prioridad, tracto sucesivo, y especialmente el principio de legitimación registral o presunción de exactitud, en virtud del cual los asientos del Registro están bajo la salvaguarda de los Tribunales y producen sus efectos mientras no se inscriba la declaración judicial de su inexactitud o nulidad (artículos 7 del Reglamento del Registro Mercantil y 20 del Código de Comercio y resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de fechas 26 de febrero de 2009, 23 de enero de 2010 y 24 de febrero de 2011, entre otras).

QUINTO.- En cuanto a la forma en que deberá realizarse la convocatoria, concretamente en lo relativo al plazo que ha de mediar entre la publicación de los anuncios de convocatoria de la junta general y la realización de la misma, se plantea en este expediente la cuestión de si, tal como se desprende de los estatutos inscritos de la sociedad, los anuncios de convocatoria de junta general deben hacerse con una antelación mínima de quince días, éste es el plazo que debe transcurrir, habida cuenta que el artículo 176 de la Ley de Sociedades de Capital establece: «1. Entre la convocatoria y la fecha prevista para la celebración de la reunión deberá existir un plazo de, al menos, un mes en las sociedades anónimas...».

A pesar del carácter normativo de los estatutos y de su imperatividad, la cual ha sido puesta de manifiesto por la jurisprudencia del Tribunal Supremo en diversas sentencias (puede verse al respecto la sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil) número 45/2001 de fecha 30 de enero de 2001), y que la Dirección General de los Registros y del Notariado ha puesto, asimismo, de manifiesto el hecho de que los estatutos son la norma orgánica a la que debe sujetarse la vida corporativa de la sociedad durante toda su existencia, siendo su finalidad fundamental la de establecer las reglas necesarias para el funcionamiento corporativo de la sociedad (Resolución del citado Centro Directivo de fecha 16 de febrero de 2013); es igualmente criterio reiterado de la Dirección General de los Registros y del Notariado que si existe un cambio normativo que afecte en todo o en parte al contenido de los estatutos sociales, es forzoso entender que la nueva norma se impone sobre su contenido por la simple fuerza de la Ley; excepcionándose, únicamente, en el supuesto en que la norma estatutaria no fuese



REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA
REGISTRE MERCANTIL DE BARCELONA

Gran Via de les Corts Catalanes 184,1ª
Tel. 93 508 14 44
FAX 93 331 94 22
08038 Barcelona

incompatible con la nueva norma legal o cuando siendo ésta dispositiva el contenido estatutario fuese conforme con el ámbito de la disposición (Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de fechas 9 de febrero de 2012 y 11 de febrero de 2013 en el ámbito específico de la convocatoria de junta). De este modo, si el régimen legal imperativo sobre el modo en que ha de llevarse a cabo la convocatoria de junta sufre una modificación de suerte que la previsión estatutaria entra en contradicción con aquél, prevalece el régimen legal (Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de fechas 10 de octubre de 2012, 23 de mayo de 2014 y 13 de enero y 15 de junio de 2015).

Fijadas las consideraciones anteriores al supuesto que da lugar al presente expediente, es claro que no puede aplicarse el plazo establecido en los Estatutos Sociales, pues lo impide el principio constitucional de legalidad que sujeta al cumplimiento de la Ley tanto a los individuos como a los poderes públicos (artículos 9 de la Constitución Española y 1 del Código Civil). Nada obsta a lo anterior el hecho de que el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba la Ley de Sociedades de Capital, o sus textos refundidos, carezcan de disposiciones transitorias o de un mandato de adaptación específico pues la fuerza de aplicación de la Ley no depende ni de aquéllas ni de éste. Aunque no exista una obligación especialmente prevista de adaptación, es evidente que el contenido de los estatutos no puede aplicarse en contra de la previsión legal. Como afirmara la Dirección General de los Registros y del Notariado (ver Resoluciones de dicho Centro Directivo de fechas 18 de febrero de 1991 y 7 de abril de 1999), la presunción de validez y exactitud proclamada por el artículo 20 del Código de Comercio, sólo puede predicarse en tanto que la norma que da cobertura a la previsión estatutaria inscrita no haya sido modificada de modo imperativo. Procede, en consecuencia, aplicar el plazo establecido en el artículo 176 de la Ley de Sociedades de Capital (Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de fecha 21 de septiembre de 2015).

La convocatoria deberá realizarse forzosamente según lo dispuesto en el artículo 173 de la Ley de Sociedades de Capital que establece que deberá ser convocada mediante anuncio publicada en la página web de la sociedad si ésta hubiera sido creada, inscrita y publicada, como es el caso, con la antelación de un mes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 176 de la Ley de Sociedades de Capital.

SEXTO.- En cuanto a la petición del promotor del expediente relativa a la designación de Notario por parte de este Registrador para que asista a la Junta General cabe señalar que el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital, en su punto 1, dispone que *«Los administradores podrán requerir la presencia de notario para que levante acta de la junta general y estarán obligados a hacerlo siempre que, con cinco días de antelación al previsto para la celebración de la junta, lo soliciten socios que representen, al menos, el uno por ciento del capital social en la sociedad anónima o el cinco por ciento en la sociedad de responsabilidad limitada. En este caso, los acuerdos sólo serán eficaces si constan en acta notarial. El acta notarial no se someterá a trámite de aprobación, tendrá la consideración de acta de la junta y los acuerdos que consten en ella podrán ejecutarse a partir de la fecha de su cierre»*. Asimismo, el mencionado artículo 203, en su apartado 3 dispone que: *«los honorarios notariales serán de cargo de la sociedad»*, por lo que se accedió a dicha petición, habiéndose solicitado al Decano del Colegio de Notarios de Catalunya para que facilitara los datos del notario o notarios que pudieran ejercer dicha función, y el cual procedió a designar notario de turno para tal función al Notario de Barcelona D. JESÚS GÓMEZ TABOADA.



REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA
REGISTRE MERCANTIL DE BARCELONA

Gran Via de les Corts Catalanes 184,1ª
Tel. 93 508 14 44
FAX 93 531 94 22
08038 Barcelona

SEPTIMO.- En relación con el domicilio sugerido por parte del promotor del presente expediente para la celebración de la junta, el Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers de l'Administració Local de Barcelona, sito en el carrer Girona, 48 entresuelo, el artículo 37 de los estatutos sociales establece que las juntas generales se celebrarán en la localidad donde la sociedad tenga su domicilio el día señalado en la convocatoria, dado que el artículo 175 de la Ley de Sociedades de Capital establece también que a falta de disposición contraria de los estatutos, la junta general se celebrará en el término municipal donde la sociedad tenga su domicilio, se estima procedente acceder a lo solicitado.

Finalmente, en referencia a la solicitud realizada por el promotor del expediente relativa al nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta, siendo una facultad discrecional por parte de este Registrador, se considera adecuado nombrar en los indicados cargos a quienes designen los asistentes a la reunión.

EN SU CONSECUENCIA RESUELVO:

PRIMERO.- Acordar la convocatoria de la junta general de accionistas de la mercantil "GRAND TIBIDABO, S.A.", En liquidación, a celebrar, el próximo día 4 de noviembre de 2025, a las 15:00 horas, en primera convocatoria y el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, en Sala de Formación del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d'Administració local de Barcelona, sita en Barcelona, calle Girona, 48, con la asistencia del Notario de Barcelona D. JESÚS GÓMEZ TABOADA, quien levantará acta notarial, que tendrá por objeto el siguiente orden del día:

- 1.- Cese de los liquidadores mancomunados.
- 2.- Modificación del sistema de funcionamiento del órgano de liquidación de la compañía a un liquidador único.
- 3.- Nombramiento de liquidador único.
- 4.- Aprobación de la retribución del cargo de liquidador único.
- 5.- Examen y aprobación del balance de liquidación.
- 6.- Presentación del informe de liquidación a los accionistas.
- 7.- Examen y aprobación del proyecto de división y cuota de liquidación.
- 8.- Adjudicación de bienes pendientes.
- 9.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2021.
- 10.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2021.
- 11.- Aprobación de la gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.
- 12.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022.
- 13.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022.
- 14.- Aprobación de la gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.
- 15.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023.
- 16.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023.
- 17.- Aprobación de la gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.
- 18.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, así como, en su caso, los informes de gestión y los informes de los auditores de cuentas.



REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA
REGISTRE MERCANTIL DE BARCELONA

Gran Via de les Corts Catalanes 134,1º
Tel. 93 568 14 44
FAX 93 331 04 22
08038 Barcelona

SEGUNDO.- Designar a la sazón Presidente y Secretario de la junta, respectivamente, a quienes designen los asistentes a la misma.

TERCERO.- De conformidad con los artículos 173 y 176 de la Ley de Sociedades de Capital la convocatoria deberá efectuarse por el promotor del presente expediente, D. ALFREDO SÁNCHEZ-BELLA DE SOLÍS, en nombre y representación de la mercantil "COMPLATA IBERCONSULTING, S.A.", por lo menos con un mes de antelación, mediante anuncio publicado en la página web de la sociedad. Los gastos de convocatoria podrán ser anticipados por el solicitante con derecho a repetir lo satisfecho de la sociedad "GRAND TIBIDABO, S.A." En liquidación, quien, conforme a la Ley (artículo 170.4 de la Ley de Sociedades de Capital) deberá cubrir todos los gastos.

Asimismo, se expedirán cédulas de notificación de la convocatoria, que se entregaran a la parte solicitante.

CUARTO.- Se requiere al Presidente y al Secretario de la Junta y al promotor del expediente para que, indistintamente, una vez celebrada la misma, remitan copia del acta notarial de la junta General a este Registro, para su unión al presente expediente, y una vez aportada, proceder al cierre del mismo sin perjuicio de la posibilidad de que, en cumplimiento y ejecución de lo resuelto, a petición de interesado, procedan a inscribirse en su caso en este mismo Registro Mercantil, en la hoja abierta a la sociedad "GRAND TIBIDABO, S.A.", En liquidación, los acuerdos que puedan adoptarse, y/o se presenten a depósito las cuentas aprobadas por la Junta tomando para ello como base el mismo acta y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 22.2 de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de Jurisdicción Voluntaria.

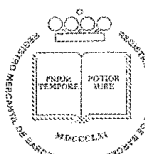
Contra la presente resolución no cabe recurso alguno –artículo 170.3 del Real Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de julio por el que se aprueba la Ley de Sociedades de Capital, en la redacción dada por el apartado dos de la Disposición Final Decimocuarta de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

El Registrador firmante es el responsable del tratamiento, cuya finalidad es la práctica del servicio registral solicitado incluyendo las notificaciones necesarias, la facturación y la aplicación de la legislación contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. En cuanto resulte aplicable con la normativa registral, los interesados podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación dirigiendo un escrito a la dirección del Registro o ponerse en contacto con el Delegado de protección de datos en el correo dpo@orpinus.es. También podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es). Para mayor información de protección de datos, consulte la web <https://www.registradores.org/politica-de-privacidad-servicios-registrales>.

Barcelona, a la fecha de firma electrónica

EL REGISTRADOR



REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA
REGISTRE MERCANTIL DE BARCELONA

Gran Via de les Corts Catalanes 184.1
Tel. 93 508 14 44
FAX 93 331 94 22
08038 Barcelona

GRAND TIBIDABO, S.A. En liquidación

Convocatoria Junta General de Accionistas C 25/25.

Edicto

Por el presente y en virtud de lo acordado por resolución dictada en el expediente de referencia, relativo a la convocatoria de Junta General de accionistas de la sociedad "GRAND TIBIDABO, S.A." En liquidación", a instancia de D. ALFREDO SÁNCHEZ-BELLA DE SOLÍS, en nombre y representación de "COMPLATA IBERCONSULTING, S.A.", se convoca la Junta General solicitada a celebrar el próximo día 4 de noviembre de 2025, a las 15:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, en la Sala de Formación del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d'Administració local de Barcelona, sita en Barcelona, calle Girona, 48, con la asistencia del Notario de Barcelona D. JESÚS GÓMEZ TABOADA, quien levantará acta notarial, y que tendrá por objeto el siguiente

Orden del día:

- 1.- Cese de los liquidadores mancomunados.
- 2.- Modificación del sistema de funcionamiento del órgano de liquidación de la compañía a un liquidador único.
- 3.- Nombramiento de liquidador único.
- 4.- Aprobación de la retribución del cargo de liquidador único.
- 5.- Examen y aprobación del balance de liquidación.
- 6.- Presentación del informe de liquidación a los accionistas.
- 7.- Examen y aprobación del proyecto de división y cuota de liquidación.
- 8.- Adjudicación de bienes pendientes.
- 9.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2021.
- 10.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2021.
- 11.- Aprobación de la gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.
- 12.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022.
- 13.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022.
- 14.- Aprobación de la gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.
- 15.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023.
- 16.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023.
- 17.- Aprobación de la gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.
- 18.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, así como, en su caso, los informes de gestión y los informes de los auditores de cuentas.

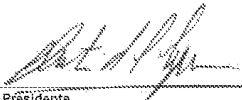
Los actos de publicidad y comunicación legalmente exigidos para hacer efectiva esta convocatoria deberán ser realizados por D. ALFREDO SANCHEZ-BELLA DE SOLIS, en nombre y representación de "COMPLATA IBERCONSULTING, S.A.", a costa de la sociedad "GRAND TIBIDABO, S.A." en liquidación.

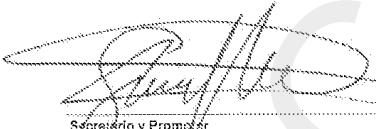
Y para que sirva de notificación y citación a Junta General de la sociedad "GRAND TIBIDABO, S.A." En liquidación, expido el presente.

Barcelona, a 11 de agosto de 2025. El Registrador Mercantil de Barcelona número VI, D. JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ DEL VALLE IBORRA.



Lista de asistentes
Grand Tibidabo, SA
Junta General de Accionistas
5 de noviembre de 2025


Presidente
Antonio Tomás de la Esperanza Riesco


Secretario y Promotor
Alfredo Sánchez-Bella de Solís

	Presentes	Representados	Total	Con derecho a voto	
N.º Accionistas	32	36	68		67
N.º Acciones	4.661.350	4.110.194	8.771.544		4.291.169
% Capital Social	15,1%	13,3%	28,4%		13,9%

TOTAL		68	8.771.544		
Accionista	DNI	N.º de acciones	%	Representante	
GRAND TIBIDABO, S.A.	A08015653	4.480.376	14,5%		
COMPLATA IBERCONSULTING S.A.	A28522241	3.146.704	10,2%	Beatriz Orbis Gómez	
MONTSERRAT GARCIA PRUNS	36959509A	432.474	1,4%	Beatriz Orbis Gómez	
FINCAS E INVERSIONES EBRO, S.A.	A28450809	189.543	0,8%	Beatriz Orbis Gómez	
GRUPO TORRAS	A08047722	136.000	0,4%	Beatriz Orbis Gómez	
BAUTRIN 2000, SL	B80934209	107.450	0,3%	Antonio Tomás de la Esperanza Riesco	
RADE 2000, SL	B61741807	78.000	0,3%		
MARINA TARRAGO CASTRO	47924590L	24.318	0,1%	Jose Maria Tarrego	
JOSEP FRANCESCO MORAGREGA FONT	39876736A	16.000	0,0%		
ANTONIO BASSO ROVIRALTA	37226924K	10.026	0,0%		
MARIA ISABEL DOMINGUEZ DE GOR	24674110D	10.000	0,0%		
ROBERTO MARTINEZ BLASCO	19916246B	9.485	0,0%	Antonio Tomás de la Esperanza Riesco	
JOCUM VIRGILI I MUNTANER	48136697C	8.841	0,0%	Joan Virgili I Lopez	
CONCEPCIÓN MARTI	37645691G	7.021	0,0%		
PEDRO GEA	23989963d	6.560	0,0%		
ROSALIA SOLER	48136696L	6.286	0,0%	Joan Virgili I Lopez	
ELVIRA ANGLES ANGLES	37710236X	5.467	0,0%		
JOSE MANUEL GEA PUERTAS	35116829S	5.334	0,0%	Pedro Gea	
PEDRO CORTES CASTAÑER	37245142T	5.334	0,0%		
NICANOR ALVAREZ ALVAREZ	09985649Y	5.033	0,0%		
ESCOLASTICA CASTAÑOS RODRIGUEZ	11571843Z	5.000	0,0%	Antonio Tomás de la Esperanza Riesco	
FRANCISCO JESUS RODRIGUEZ CASTA	01621783F	5.000	0,0%	Antonio Tomás de la Esperanza Riesco	
ANTONIO MATHEU TORRELLA	39114040X	4.830	0,0%		
ADORACION BLANCO ALVAREZ	71487333K	4.648	0,0%	Nicanor Alvarez	
MERCEDES REVILLA BENITO	36919313R	3.498	0,0%		
FLORA REVILLA BENITO	36925947E	3.498	0,0%		
MARIA LUISA GALLIFA MAQUEDA	37244908Q	3.395	0,0%		
ISABEL ORTIZ GIL	37254246H	3.353	0,0%		
JOSEPA BULDO RECASENS	37618662B	3.297	0,0%		
PERE OLIVE PERET	38424412Z	3.119	0,0%		
ANA MARIA BUSON TRESERRA	38034257P	2.468	0,0%	Antonio Tomás de la Esperanza Riesco	
MARIA ROCIO ALVAREZ BLANCO	43425415N	2.373	0,0%	Nicanor Alvarez	
JOSE MEDINA CASTRO	27847259D	2.275	0,0%	Antonio Tomás de la Esperanza Riesco	
MARIA ESPERANZA PORTI VALLS	37053245S	2.142	0,0%		
MARIA ANTONIA CAT FERNANDEZ	51435340a	1.957	0,0%		
MARIA JOSE ALEGRE POZ	17553456N	1.800	0,0%	Alfredo Sánchez-Bella de Solís	
FELIX BUDED GRACO	26215763Q	1.750	0,0%	Silvia Buded Jofra	
MARIA ASUNCION CARBONELL FOLGUÍ	37083994J	1.666	0,0%	Jaime Gussó Carbonell	
MARIA ANGELES ORTIZ GIL	16786575W	1.630	0,0%	Isabel Ortiz	
RAFAEL PEREZ ARRUEBO	18214418M	1.612	0,0%		
FRANCISCO JOSE LAGUIA BRINQUIS	37354694A	1.581	0,0%	Antonio Tomás de la Esperanza Riesco	
CARLOS PEREZ ORTIZ	38151679S	1.545	0,0%	Isabel Ortiz	
ARACELI BELTRAN CURTO	35013976H	1.500	0,0%	Antonio Tomás de la Esperanza Riesco	

CARMEN FREIXES VILA	39286766Y	1.428	0,0%
DOLORES PUERTAS FERNANDEZ	24041630K	1.337	0,0% Pedro Gea
JOSEP VERGES DOMINGO	46026387Y	1.200	0,0% Antonio Tomás de la Esperanza Riesco
ANGEL MARTIN IZQUIERDO	36533798T	1.099	0,0%
MARIA DOLORS CUADRADA BANCHS	36758814D	1.092	0,0% Antonio Tomás de la Esperanza Riesco
NATALIA OCEJO LORENZO	41457168B	1.000	0,0% Antonio Tomás de la Esperanza Riesco
ANTONIA MARIA OCEJO LORENZO	41451947J	1.000	0,0% Antonio Tomás de la Esperanza Riesco
CRISTINA OCEJO LORENZO	41451948Z	1.000	0,0% Antonio Tomás de la Esperanza Riesco
MARIA TERESA PRATS JIMENEZ	36497950D	1.000	0,0% Beatriz Orbis Gómez
MARIA LUISA OCEJO LORENZO	41460100R	1.000	0,0% Antonio Tomás de la Esperanza Riesco
SALVADOR JUAN BABOT	38534139P	897	0,0%
CRISTOBAL PALOMO REPISO	36919489Y	875	0,0%
ANA ISABEL DIAZ VENDRELL	33919851A	756	0,0%
SILVIA BUDET JOFRA	46225032T	742	0,0%
ANA BUDET JOFRA	46228458X	742	0,0% Silvia Budet Jofra
CARLOS CATALAN CATALAN	37639115Y	700	0,0% Antonio Tomás de la Esperanza Riesco
FRANCISCO JESUS LOPEZ CONESA	37710084C	637	0,0% Antonio Tomás de la Esperanza Riesco
MARIA CARMEN PANIEGO GOMEZ	1781488W	511	0,0% María Antonia Cal
JUAN CARLOS QUINTERO OLIVARES	36545883X	500	0,0%
ROBERTO GAGO RUIZ	37822225J	500	0,0%
JOSE GARRIDO GONZALEZ	37251630W	469	0,0%
ROSER MAYNOU MAS	38620862K	315	0,0% María Antonia Cal
FRANCISCO MENERO GUELL	39615648G	259	0,0%
MONTSERRAT TRIGUERO SALVADO	38498940E	189	0,0%
JOSE ORIOI JUAN BABOT	46112584D	119	0,0%



(B)

Recuento de votaciones a los nombramientos de Presidente y Secretario
Junta de accionistas de Grand Tibidabo
5 de noviembre de 2025

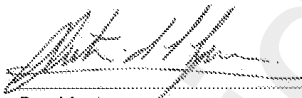
Punto	A favor	En contra	Abstención	% AF / EC
Presidente	4.048.889	0	242.280	100,0%
Secretario	4.048.889	0	242.280	100,0%

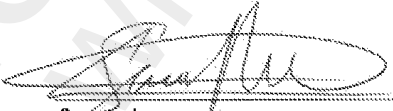
Promotor de la junta y Secretario
Alfredo Sánchez-Bella de Solís
Complata Iberconsulting, SA
P.p. Alfredo Sánchez-Bella de Solís

Presidente
Antonio Tomás de la Esperanza Riesco

Recuento de votaciones a los acuerdos propuestos
Junta de accionistas de Grand Tibidabo
5 de noviembre de 2025

Punto	A favor	En contra	Abstención	% A favor / En contra
Acuerdo 1	4.105.089	96.732	89.348	97,7%
Acuerdo 2	4.105.089	18.732	167.348	99,5%
Acuerdo 3	4.105.089	96.732	89.348	97,7%
Acuerdo 4	958.385	96.732	3.236.052	90,8%
Acuerdo 5	4.105.089	96.732	89.348	97,7%
Acuerdo 6	4.105.089	96.732	89.348	97,7%
Acuerdo 7	4.105.845	95.976	89.348	97,7%
Acuerdo 8	4.105.089	96.732	89.348	97,7%
Acuerdo 9	4.105.089	96.732	89.348	97,7%
Acuerdo 10	4.105.089	96.732	89.348	97,7%
Acuerdo 11	4.105.089	96.732	89.348	97,7%
Acuerdo 12	4.105.089	96.732	89.348	97,7%
Acuerdo 13	4.105.089	96.732	89.348	97,7%
Acuerdo 14	4.105.089	96.732	89.348	97,7%
Acuerdo 15	4.105.089	96.732	89.348	97,7%
Acuerdo 16	4.105.089	96.732	89.348	97,7%
Acuerdo 17	4.105.089	96.732	89.348	97,7%


Presidente
Antonio Tomás de la Esperanza Riesco


Secretario
Alfredo Sánchez-Sella de Solís



Balance final de liquidación
Grand Tibidabo, SA
Junta General de Accionistas

Concepto	Importe (€)
Activo	
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	5.856.871,25
Pasivo	
Provisiones	1.586.436,27
Cuota de liquidación a cuenta acciones renunciadas	373.444,91
Patrimonio neto a distribuir	
Capital social	38.021.578,65
Acciones propias (valor negativo)	-5.520.167,20
Resultados negativos de ejercicios anteriores	-28.604.431,38
Resultado	3.896.990,07

Liquidador único de Grand Tibidabo, S.A.
Alfredo Sánchez Belta de Solís

CUESTION DE ORDEN: UN VEZ DECLARADA CONSTITUIDA LA JUNTA YANTES DE EMPEZAR LAS VOTACIONES.

Pregunta a Sánchez Bella:

Este orden del día es prácticamente el mismo que el de la última junta de septiembre de 2024, ¿por qué?

¿Vd. ha instado al Registro Mercantil que convoque esta Junta, ha informado al Registrador que esta junta era repetición de otra anterior prácticamente en su totalidad? ¿Puede justificarlo, si lo ha hecho?

¿Por qué no ha convocado la Junta directamente sin acudir al Registro Mercantil como lo hizo con otro liquidador Antonio de la Esperanza al convocar la junta de septiembre de 2024 que ahora quiere repetir?

NOTAS PARA EL NOTARIO:

I.- Antes de entrar en el primer punto del orden del día, dejar constancia de que no considero válidamente constituida esta Junta, por entender que existen defectos en su convocatoria al no expresarse en el orden del día la realidad explícita de su finalidad, puesto que ya se celebró una junta general con prácticamente idéntico orden del día el pasado 20 de septiembre de 2024, salvo los puntos 7 y 8, sin que se haya informado a los accionistas explícitamente de alguna resolución judicial que la hubiese anulado y que habría que repetirla. Por tanto, se infringe el derecho de información y transparencia necesaria en el orden del día generando una confusión a los accionistas con respecto a la Junta de 2024. En consecuencia, formulo reserva expresa de mi derecho a impugnar los acuerdos que puedan adoptarse, y solicito que esta manifestación conste literalmente en el acta.

También se solicita que el Notario incorpore el acta de la junta del 20 de septiembre de 2024 cuyo orden del día es prácticamente el mismo que el de esta junta.



II.- En caso de que utilice la misma lista de accionistas de la última junta e incluya como acciones computables en el quorum de asistencia la autocartera:

ANA EABEL DIAZ VENDRELI	33919351A	756	0,00%	Sofia Miralbell Machado
GRAND HIRIBARCI, S.A.	A58129230	2.430.375	7,88%	
GRAND TIBIDABO, S.A.	A58129230	2.050.000	6,64%	
COMPLATA IBERCONSULTING S.A.	A28522241	3.146.704	10,20%	

Igualmente, no se considera válidamente constituida la Junta por haber incluido en la lista de asistentes unas 4.500.000 acciones de GT en autocartera, pues infringe el art. 148.1 LSC, ya que los derechos políticos de las acciones en autocartera están por Ley suspendidos, desfigurándose completamente el verdadero quorum de asistencia a esta Junta. En consecuencia, formulo reserva expresa de mi derecho a impugnar los acuerdos que puedan adoptarse, y solicito que esta manifestación conste literalmente en el acta.

Punto 1º del Orden del día: Cese de los liquidadores mancomunados.

Preguntas: a Sánchez Bella: (no puede impedir las preguntas ni postergarlas para el apartado de ruegos y preguntas porque se refieren a la deliberación de este punto del orden del día).

-Como liquidador Vd. y, a través de su sociedad COMPLATA socio de GT, cesa al Sr. Bruna porque ha causado graves daños a GT y por eso propone su cese?

- ¿En cuánto estima los daños causados a GT por el Sr. Bruna orientativamente?

- ¿Pero fue Vd. el que lo propuso como liquidador en la junta de noviembre de 2022 y salió elegido con los votos de su sociedad COMPLATA?

-Y no es cierto que con su voto Vd. ya lo había cesado como miembro del Consejo de Administración en la junta de mayo de 2019?

- ¿Y porque lo nombró tras haberlo cesado ya una vez? ¿Acaso no es su responsabilidad también con lo que explica haberlo puesto como liquidador?

- ¿Es cierto que el Sr. Bruna le ha interpuesto una querrela por administración desleal en esta liquidación atribuyéndole haber cargado a GT gastos particulares suyos y de COMPLATA?

-¿Es cierto que otros accionistas y acreedores también se la han interpuesto y el Juzgado la ha admitido a trámite? ¿Por tanto está Vd. siendo investigado por un Juzgado de instrucción de Barcelona?

- ¿Ha recibido alguna remuneración el Sr. Bruna mientras ha sido liquidador con Vd.?

- ¿El Sr. ¿De la Esperanza era abogado y amigo suyo antes que abogado de GT y liquidador?

- ¿Por qué le cesa?

-¿Cuánto a recuperado COMPLATA hasta hoy, aproximadamente, de GT?

-Ahora es cierto que hay unos 4.700.000€ en las cuentas de GT y que proceden en su gran parte de un proceso judicial que se remonta al año 96 contra la Agencia Tributaria que ha dirigido Bufete Cuatrecasas bajo la supervisión de los diferentes administradores y liquidadores de GT? ¿Este procedimiento no fue iniciado siendo Vd. administrador ni liquidador?

Preguntas a Antonio de la Esperanza: (recordar que al cesar a un liquidador debe rendir cuentas).



III

- ¿A Vd. le propuso COMPLATA y Alfredo Sánchez Bella, no es así? ¿Antes actuó como Abogado de COMPLATA? ¿Era amigo particular de Sánchez Bella?

- ¿Cuál ha sido su tarea durante estos casi 3 años como liquidador? ¿Por qué no ha convocado las juntas para presentar las cuentas anuales durante todo este tiempo? ¿Ha cobrado algo de GT?

- Está Vd. siendo investigado por un Juzgado Penal por haberse apropiado de fondos de GT?

- ¿Es cierto que el 22 de septiembre de 2021, al relevar al antiguo equipo jurídico de GT, por mail, dijo: “*insisto en el agradecimiento por parte de Complata a los servicios que habéis prestado tanto a Complata como a Grand Tibidabo durante tanto tiempo y que tan beneficiosos han sido para todos.*”

Preguntas a Javier Bruna:

- ¿Vd. reclama dinero de muchos años atrás, pero alguna vez lo reclamó formalmente cuando era consejero o antes de entrar a ser liquidador de GT con el Sr. Sánchez Bella?

- ¿Vd. no ha cobrado ninguna suma por honorarios por el trabajo en GT ni directa ni indirectamente a través de los despachos a los que ha pertenecido?

- ¿Por qué se han negado a plantear la demanda contra MERLIN PROPERTIES tras salir de la quiebra que podría reportar más de 20M€ a los accionistas? ¿Qué ha hecho Vd. para impulsarla este tiempo como liquidador?

- ¿Y para repartir los fondos a los accionistas, ha requerido al resto de los liquidadores?

- ¿Y para convocar las juntas generales en plazo?

- ¿Sánchez Bella y De la Esperanza han cargado en cuentas de GT gastos particulares o de su sociedad COMPLATA?

- ¿Es cierto que hay unas querellas criminales contra ellos por haberse apropiado dinero de GT? ¿Vd. ha planteado una de ellas?

- Vd. reclama por lo visto mucho dinero a GT. El año pasado en la Junta dijo que en realidad sus pretensiones rondarían los 60.000€, ¿cuál es la cifra que Vd. estaría dispuesto a aceptar?

Punto 3º: Nombramiento de liquidador único:

NOTARIO

Me opongo, el nombramiento no podrá ser operativo mientras no se aprueben las CCAA de GT 2024 siendo que, aunque hoy se propone traer de golpe las CCAA de todos los ejercicios atrasados desde 2020 hasta 2023, ni siquiera se informa y somete a los accionistas las CCAA de 2024, habiéndose, una vez más, superado el plazo legalmente establecido.

Por otra parte, Sánchez Bella está sometido a varios procesos penales por administración desleal y apropiación indebida, al haber cargado presuntamente en las cuentas de GT gastos de COMPLATA e incluso particulares suyos, por lo que tiene abiertas diligencias penales en el Juzgado de Instrucción nº 4 Barcelona planteadas por varios accionistas y liquidadores que lo fueron de GT, por lo que no puede ser idóneo para ser liquidador de GT y mucho menos liquidador único en su actual condición de investigado en causa penal. Se solicita que se una copia de **resolución judicial admitiendo a trámite la querella** y acordando la práctica de diligencias de instrucción que están en curso. En estas circunstancias se da una clara incompatibilidad de intereses en contra del art. 190, c LSC, siendo el acuerdo nulo. En consecuencia, formulo reserva expresa de mi derecho a impugnar los acuerdos que puedan adoptarse, y solicito que esta manifestación conste literalmente en el acta.



Punto 4º Aprobación de la retribución del cargo de liquidador único:

Me opongo y voto en contra. Es un abuso intolerable que permitirá al Sr. Sánchez Bella embolsarse más de 200.000€ cuando además de las circunstancias referidas en el punto anterior no ha hecho más que someter a GT a extraordinarios conflictos judiciales y extrajudiciales. No puede contar el voto suyo, el de COMPLATA, puesto que se trata de un caso paradigmático de intereses contrapuestos o concesión de derechos para el accionista, pues es el Sr. Sánchez Bella y su familia quien está detrás de COMPLATA, por lo que un acuerdo así contraviene el art. 190, c LSC, siendo nulo. En consecuencia, formulo reserva expresa de mi derecho a impugnar los acuerdos que puedan adoptarse, y solicito que esta manifestación conste literalmente en el acta.

Es COPIA AUTORIZADA ELECTRÓNICA de su matriz, con la que concuerda fielmente y en la que queda anotada, que expido yo, el notario autorizante de su matriz, a utilidad de **GRAND TIBIDABO, S.A.**, de conformidad con lo previsto en el artículo 34.2 de la Ley 11/2023. En Barcelona, veinte de noviembre de dos mil veinticinco. DOY FE.-----

**DILIGENCIAS Y NOTAS DE COORDINACIÓN Y MODIFICACIÓN
POSTERIORES A LA EXPEDICIÓN DE LA COPIA**

04/11/2025 Expedida diligencia de reflejo electrónico